

DIREITO DO CONSUMIDOR

Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço, Responsabilidade pelo Vício do Produto e do Serviço, Prescrição e Decadência



SUMÁRIO

Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço, Responsabilidade pelo Vício do Produto e do Serviço, Prescrição e Decadência	3
1. Responsabilidade Civil do Fornecedor	3
1.1. Introdução	3
1.2. Fato X Vício do Produto ou Serviço	5
1.3. Responsabilidade pelo Fato do Produto	7
1.4. Responsabilidade pelo Fato do Serviço	13
1.5. Causas Excludentes da Responsabilidade	16
1.6. Responsabilidade pelo Vício no Produto ou Serviço	21
2. Decadência e Prescrição	32
2.1. Decadência	32
2.2. Prescrição	34
3. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça	35
3.1. Responsabilidade pelo Fato do Produto/Serviço	35
3.2. Responsabilidade pelo Fato do Produto/Serviço	42
3.3. Decadência	45
3.4. Prescrição	45
4. Enunciados de Súmula do Supremo Tribunal Federal	46
Resumo	47
Questões Comentadas em Aula	51
Questões de Concurso	52
Gabarito	65
Gabarito Comentado	66

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO, RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

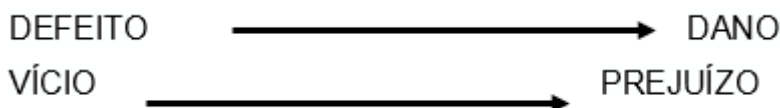
1. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR

1.1. INTRODUÇÃO

A responsabilidade civil, em apertada síntese, nada mais é do que a obrigação de reparar danos. Logo, responsabilizar é imputar ao lesante às consequências legais do seu comportamento danoso, com a obrigação de indenizar (STOLZE, 2009, p.01).

Para que reste caracterizado o dever de indenizar não basta o dano (claro que este é pressuposto fundamental e indispensável), mas somando a ele outros fundamentos estabelecidos pelo legislador devem ocorrer. A estrutura da responsabilidade civil prevista no Código Civil é transportada para o Direito do Consumidor. Assim, temos que à semelhança do CC, a **obrigação de indenizar do Direito do Consumidor** pressupõe:

- 1) Fonte ou causa: Defeito ou Vício no produto ou serviço;
- 2) Dano* (lesão a bem jurídico relevante), ou Prejuízo causado ao consumidor;
- 3) Nexa causal** (relação de causalidade entre o Defeito ou Vício e o Dano ou Prejuízo);



*O dano pode ser material, moral, estético, pela perda de uma chance, social etc.

**Quanto ao nexa de causalidade a teoria adotada como regra pelo ordenamento jurídico brasileiro é a Teoria dos danos diretos e imediatos (art. 403 do CC): causa de um dano é aquela sem a qual o dano não ocorreria.



No direito brasileiro, agregados a tais pressupostos, existem dois grandes fundamentos da responsabilidade civil brasileira: **a Culpa e o Risco**. Por isso, a doutrina, em regra, analisa os pressupostos da responsabilidade civil a partir da teoria subjetiva (análise da culpa – responsabilidade subjetiva) ou da teoria objetiva (análise do risco – responsabilidade objetiva).

O Direito do Consumidor adota como fundamento a **Teoria do Risco, para estabelecer a responsabilidade objetiva** dos fornecedores de produtos e serviços. Pela teoria do risco da atividade ou empreendimento todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano aos consumidores, e concretizado este, surge o dever de repará-lo, independente

da comprovação de dolo ou culpa. Se por um lado o fornecedor auferir os cômodos lucros da atividade, por outro, impõem-se a ele os incômodos da responsabilidade civil objetiva em razão de defeitos em produtos que houver colocado no mercado de consumo (risco-proveito). O princípio da confiança legítima do consumidor também é fundamento da responsabilidade independente de culpa.

O CDC não adotou a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual/aquiliana do Código Civil, mas sim a TEORIA UNITÁRIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL.

DIREITO DO CONCURSO

001. (CESPE/TRF3/JUIZ/2011) A definição de consumidor não abrange relações extracontratuais, visto que o CDC se refere à aquisição do produto ou serviço.



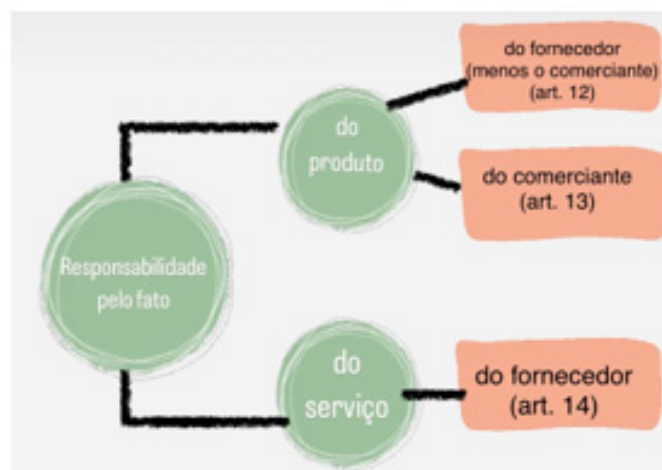
A assertiva está incorreta. Isso porque o CDC adotou a *teoria unitária da responsabilidade civil*: para o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor é indiferente a análise da existência de relação jurídica contratual entre ele e o consumidor. Isso porque, a responsabilidade extracontratual é igualmente passível de sanção no âmbito do Direito do Consumidor - vide terceiros vítimas do evento danoso (art. 17), bem como todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas consumeristas (art. 29).

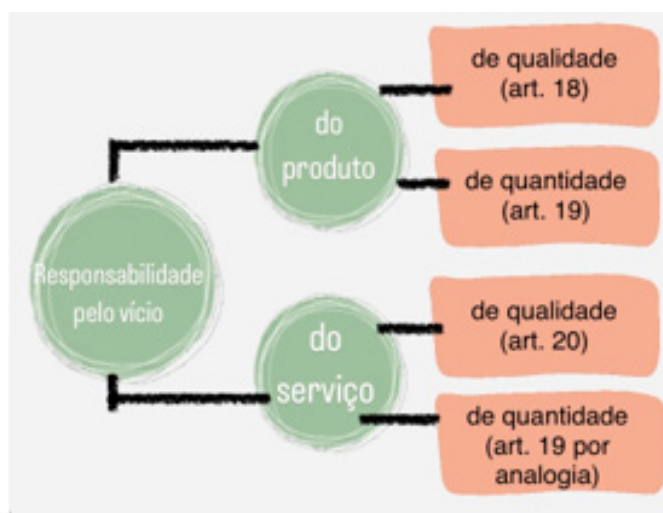
Errado.

O CDC contempla duas categorias de responsabilidade civil do fornecedor:

- **Fato do produto ou serviço; e**
- **Vício do produto ou serviço.**

Veja no quadro abaixo, como essas categorias irão se desdobrar nos artigos do CDC, os quais analisaremos nesta aula:





1.2. FATO X VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO

O Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 12 a 17, dispõem acerca da responsabilidade civil do fornecedor pelo **fato do produto e do serviço**. Trata-se de regime indenizatório em relação a danos (sejam materiais ou morais) provenientes de defeitos em produtos ou serviços, os quais abrangem tanto a ofensa à saúde e segurança quanto ao patrimônio material do consumidor ou de terceiro afetado pelo acidente (bystanders - art. 17). O foco aqui é com a **segurança** que os produtos e serviços devem oferecer.

Assim, quando um produto ou serviço defeituoso/ inseguro gera um acidente de consumo que atinge a órbita externa do consumidor (o prejuízo neste caso é **extrínseco**), configurada estará a responsabilidade civil pelo acidente de consumo.

EXEMPLO

Computador que em razão de defeito de fabricação, esquenta demais e explode causando dano à integridade física do consumidor. Outro exemplo: professor de judô dá um golpe no aluno; o aluno cai sobre o outro, quebra a cervical, e fica tetraplégico.



Terminologias sinônimas adotadas pela doutrina: fato do produto ou serviço = acidente de consumo, que é causado por produto ou serviço com defeito = produto ou serviço que possui vício de qualidade por *insegurança*.

Conforme preleciona Leonardo Roscoe Bessa: “o vício de qualidade por insegurança ou simplesmente defeito, como preferem alguns autores, é conceito normativo que se vincula basicamente à compreensão de legítima expectativa de segurança dos produtos e serviços. Não é o propósito da norma simplesmente eliminar do mercado de consumo os produtos que apresentam algum grau de risco à segurança e saúde, tanto que o CDC expressamente permite a comercialização de “riscos normais e previsíveis” em decorrência da natureza e fruição de produtos ou serviços”

Por outro lado, o **vício do produto ou serviço** é uma anomalia **intrínseca** relacionada a qualidade ou quantidade de produtos e serviços. Sua disciplina está prevista nos artigos 18 a 25 do CDC. A responsabilidade por vício busca garantir a incolumidade **econômica** do consumidor. O foco principal é na **adequação do bem às finalidades próprias**. Por exemplo: o ar-condicionado deve gelar o ambiente, o serviço de dedetização de insetos deve ser capaz de eliminá-los (são vícios de qualidade por *inadequação*)

Arts. 12 a 14 (FATO)	Arts. 18 a 20 (VÍCIO)
O prejuízo é EXTRÍNSECO ao bem, ou seja, não há uma limitação de inadequação do produto em si, mas uma inadequação que gera danos além do produto (acidente de consumo).	O prejuízo é INTRÍNSECO, estando o bem somente em desconformidade com o fim a que se destina.
A responsabilidade pelo fato centraliza suas atenções na garantia da incolumidade FÍSICO-PSÍQUICA do consumidor, protegendo sua saúde e segurança.	A responsabilidade por vício busca garantir a incolumidade ECONÔMICA do consumidor.
Prescrição (art. 27 do CDC).	Decadência (art. 26 do CDC).
Qualidade-segurança.*	Qualidade-adequação.**
<u>Exemplo</u> : o celular que explode e causa dano a pessoas.	<u>Exemplo</u> : as teclas do laptop que não funcionam ou funcionam mal.
Qual a diferença entre vício e defeito? <u>DEFEITO</u>: gera a inadequação do produto ou serviço, bem como um DANO a pessoa. Exemplo: o celular que explode e causa dano a pessoas. <u>VÍCIO</u>: gera a inadequação do produto ou serviço. Exemplo: as teclas do laptop que não funcionam ou funcionam mal.	

DIRETO DO CONCURSO

002. (CESPE/DPEPI/DEFENSOR/2022) Se um defeito gera danos morais, ele deixa de ser considerado vício e passa a ser considerado um fato.



A assertiva está correta. No vício do produto/serviço, o problema fica adstrito aos limites do bem de consumo; os prejuízos são intrínsecos, sem outras repercussões. Por outro lado, no fato do produto/serviço, o defeito extrapola a esfera do bem, de modo a atingir o consumidor, lhe causando danos materiais, morais, estéticos.

Importante destacar que as denominações “defeito” e “vício”, são classificações doutrinárias. A lei nem sempre faz distinção entre os termos, e em alguns casos acaba gerando confusão (exemplo de utilização de um termo pelo outro: art. 26, §3º do CDC em sua parte final).

Então, o mais importante é identificar corretamente qual o fundamento (se trata de problema extrínseco ou intrínseco ao produto? Houve acidente de consumo ou mera inadequação do bem as finalidades próprias?) para, então, determinar qual regime jurídico será aplicável ao caso (as consequências legais serão diversas).

Certo.

1.3. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO

O CDC, no art. 12 disciplina a responsabilidade civil objetiva pelo fato do produto, se não vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela **reparação dos danos causados** aos consumidores por **defeitos** decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Alguns pontos merecem destaque:

Responsabilidade objetiva: em primeiro lugar, conforme acima mencionado, a **responsabilidade é objetiva**, já que independe do elemento culpa. É indiferente, o fato de ter havido ou não conduta intencional ou negligente do fornecedor. Para a sua responsabilização é suficiente a simples demonstração pelo consumidor do nexo de causalidade entre o defeito e o dano.

Exceção à regra da solidariedade: a regra do Código de Defesa do Consumidor é responsabilidade solidária de toda a cadeia de produção e comercialização de produtos e serviços. No entanto, em se tratando de fato do produto há **exceção à regra da solidariedade** em relação ao comerciante.



O art. 12 do CDC, ao especificar o termo fornecedor, exclui da cadeia de produção o comerciante, para fins de responsabilização. Em relação ao “fato do produto”, a responsabilidade do comerciante será diferenciada, e ocorrerá nos termos do art. 13 do CDC.

Leonardo Garcia destaca que o segredo não é gravar quais são os fornecedores elencados no artigo 12 (produtor, construtor, importador etc.) mas sim gravar que a responsabilidade pelo fato do produto do comerciante está inserida no art. 13 e a de todos os outros fornecedores está disciplinada no art. 12.

Até porque, ressalvado o comerciante, o art. 12 não é exaustivo quanto aos fornecedores responsáveis pelo fato do produto. Já que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação (art. 25, §1º). Nesse sentido, Leonardo Garcia afirma que o “termo fabricante abrange também o montador, ou aquele que produz apenas peças que irão compor o produto final. No caso de fragmentação do processo produtivo,

todos que participam da cadeia são solidariamente responsáveis, nos termos do art. 25, §2º: “sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação”.

Com base, nos artigos 12 e 13, o fornecedor é classificado, doutrinariamente em:

a) Fornecedor real: é aquele que, efetivamente, participa do processo de fabricação ou produção do produto, de um dos seus componentes ou de sua matéria-prima (fabricante, construtor, produtor);

b) Fornecedor presumido/ aparente: apesar de não participar diretamente do processo de fabricação ou produção do produto, atua como intermediário entre o fornecedor real e o consumidor (importador, comerciante).

A jurisprudência considera, ainda, como fornecedor aparente, aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor (**Teoria da aparência**). Nestes termos, no REsp 1.580.432-SP, o STJ assentou que:

JURISPRUDÊNCIA

A empresa que utiliza marca internacionalmente reconhecida, ainda que não tenha sido a fabricante direta do produto defeituoso, enquadra-se na categoria de fornecedor aparente.

O fornecedor aparente, em prol das vantagens da utilização de marca internacionalmente reconhecida, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo CDC. Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviço.

Espécies de defeitos: o *caput* do artigo 12 menciona que o defeito pode ser decorrente de “projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos”. Analisando tal informação, a doutrina, identifica três modalidades de defeitos do produto:

a) Defeito de concepção/ criação: defeitos na formulação, ou seja, no projeto ou design dos produtos.

b) Defeito de produção/ fabricação: ocorre no momento que o produto é manufaturado; decorre do automatismo do processo produtivo.

c) Defeito de informação/ comercialização: é defeito que ocorre na apresentação do produto, por ausência ou insuficiência de informações. Pode ocorrer inclusive na publicidade de produtos ou serviços.



Neste último ponto, recordemos o que fora dito no PDF anterior a respeito do art. 8º e 9º do CDC: A regra é que o fornecedor ofereça produtos ou serviços que não acarretem riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, **sempre acompanhados de informações necessárias e adequadas a seu respeito**.

Excepcionalmente, no entanto, é possível o fornecimento de produtos e serviços **potencialmente nocivos ou perigosos**. Todavia, em tais casos deverá o fornecedor, **informar, de maneira ostensiva e adequada**, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis que o caso concreto demandar (art. 9º).

Se em razão da ausência ou insuficiência de informações, houver acidente de consumo, o fornecedor responderá pelos danos causados ao consumidor, não obstante o produto se mostrar perfeito sob o ponto de vista de sua concepção e produção. Veja, recente julgado, a respeito do tema:

JURISPRUDÊNCIA

O risco inerente ao medicamento impõe ao fabricante um dever de informar qualificado (art. 9º do CDC), cuja violação está prevista no § 1º, II, do art. 12 do CDC como hipótese de defeito do produto, que enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo evento danoso dele decorrente.

O ordenamento jurídico não exige que os medicamentos sejam fabricados com garantia de segurança absoluta, até porque se trata de uma atividade de risco permitido, mas exige que garantam a segurança legitimamente esperável, tolerando os riscos considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, desde que o consumidor receba as informações necessárias e adequadas a seu respeito (art. 8º do CDC).

O fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas, por si só, não configura defeito do produto se o usuário foi prévia e devidamente informado e advertido sobre tais riscos inerentes, de modo a poder decidir, de forma livre, refletida e consciente, sobre o tratamento que lhe é prescrito, além de ter a possibilidade de mitigar eventuais danos que venham a ocorrer em função dele.

O risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível a priori, caracterizando, pois, hipótese de fortuito interno.

STJ. 3ª Turma. REsp 1774372-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020 (Info 671).

Circunstâncias relevantes para a caracterização de um produto como defeituoso.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – sua apresentação;

II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

[...]

O art. 12, §1º do CDC, leva em consideração algumas circunstâncias para o enquadramento do produto como defeituoso, entre as quais:

- a sua apresentação;
- o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
- à época em que foi colocado em circulação

Em relação à primeira circunstância, há simples repetição da regra do *caput* do art. 12 que prevê o defeito como decorrência da apresentação, bem como informações insurgentes e inadequadas sob sua utilização e riscos (trata-se do defeito de comercialização/ informação propriamente dito).

Quanto ao segundo critério, o julgado acima colacionado é elucidativo. A caracterização do defeito está diretamente ligada à legítima expectativa do consumidor.

E por fim, para se concluir ou não pela existência de defeito no produto deve-se analisar a época em este fora posto em circulação. Tal circunstância, se liga ao previsto no §2º: **“Art. 12, §2º o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado”**.

A tecnologia, evolui dia após dia. Assim, não é porque houve o surgimento de novas técnicas que o produto será considerado defeituoso. Leonardo Garcia exemplifica afirmando que o simples fato, por exemplo, de um carro ser fabricado com dispositivos que permitem maior segurança do consumidor, como a inserção de airbags ou freios ABS, não induz que os veículos anteriormente fabricados sem tais dispositivos sejam considerados defeituosos.

1.3.1. Responsabilidade Diferenciada do Comerciante pelo Fato do Produto

Em se tratando de fato do produto, em um primeiro momento, o comerciante não terá o dever de indenizar os danos decorrentes do acidente de consumo. Sua responsabilidade surge apenas de forma condicionada às hipóteses do art. 13, senão vejamos:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. **Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.**

Os incisos I e II rentaram casos em que, diante da dificuldade de identificação do fabricante, do produtor, do construtor ou do importador, a vítima do acidente de consumo, poderia ficar sem o devido ressarcimento. Para evitar que isso ocorra, o diploma consumerista, prevê a responsabilidade do comerciante, que nesses casos, geralmente é o único fornecedor acessível e identificável para o consumidor reclamar os defeitos dos produtos.

Já o inciso III retrata caso de responsabilidade direta do comerciante. É por exemplo o caso do supermercado que não refrigera adequadamente os produtos congelados. O nexo de causalidade aqui ocorre entre o dano e conduta do comerciante.

 DIRETO DO CONCURSO

003. (MPERS/PROMOTOR/2021) De acordo com a regra geral, o comerciante será responsabilizado pelo vício do produto de forma subsidiária, como na hipótese de que o produto tenha sido fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador.



Na responsabilidade pelo *vício* de inadequação do produto, haverá solidariedade automática de todos os fornecedores (incluindo-se o comerciante). A assertiva está errada, portanto.

Errado.

APROFUNDAMENTO PARA PROVAS SUBJETIVAS:

Há certa divergência na doutrina e na jurisprudência, se a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto (acidente de consumo) seria simplesmente subsidiária ou solidária, porém, condicionada.

Não obstante, alguns julgados do STJ, não se atentando para técnica jurídica, ainda mencionarem ser a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto subsidiária, a melhor doutrina entende ser caso de solidariedade condicionada às situações previstas no art. 13. Esse último entendimento é encabeçado pela doutrina majoritária. Para todos, cita-se Gustavo Tepedino que alerta:

A responsabilidade do comerciante, entretanto, em princípio excluída, é condicionada à ocorrência de alguma das ações previstas pelo art. 13 do CDC: produto anônimo, mal-identificado, ou produto perecível malconservado. Verificada qualquer dessas hipóteses, a responsabilidade do comerciante equipara-se à dos demais obrigados. Por essa razão, não se pode considerar subsidiária a responsabilidade do comerciante’.

Assim, por exemplo, se durante a lide, forem identificados o real fabricante, construtor, produtor ou importador, o consumidor-autor pode incluir tais sujeitos no polo passivo como litisconsortes passivos juntamente com o comerciante.

No mesmo sentido, Leonardo Garcia explica que

A responsabilidade subsidiária implica sempre uma obrigatoriedade da execução prévia dos obrigados principais (hierarquia de fornecedores) anteriormente a do comerciante, o que não se coaduna com os arts 12 e 13. Assim, quando constatada qualquer das hipóteses do art. 13 não é necessário executar primeiro os fornecedores do art. 12 para somente depois executar o comerciante. Se acontecer qualquer das hipóteses do art. 13, a responsabilidade será direta e solidária do comerciante, seja porque na hipótese do inciso I e II não terá como responsabilizar o fornecedor (fabricante, construtor, produtor importador), seja porque na hipótese do inciso III a responsabilidade é também do comerciante, por não ter conservado adequadamente os produtos perecíveis.

Direito de regresso: O parágrafo único do art. 13, assegura o direito de regresso àquele que efetivar o pagamento ao prejudicado contra os demais responsáveis, segundo participação de cada um na causação do evento danoso. O regresso não tem relação com a solidariedade, mas apenas com a corresponsabilidade, existente na relação interna entre os codevedores.

Na solidariedade passiva, os devedores coobrigados estão vinculados internamente; por isso, o devedor responsável pelo adimplemento terá ação regressiva contra os demais, para haver a cota-parte de cada um. Nos casos do CDC, como a responsabilidade solidária deriva da lei, deve a cota-parte de cada devedor ser arbitrada, por ocasião de uma decisão judicial, de acordo com a relevância da conduta de cada um no evento danoso. Parte-se assim da teoria da causalidade adequada que fundamenta o nexo de causalidade para determinar a importância da participação de cada um dos sujeitos no evento danoso.

Por exemplo, caso o comerciante venha a ressarcir os prejuízos causados em um acidente de consumo, em razão de não estar identificado claramente o fabricante no produto, é possível que ele (o comerciante), após indenizar o consumidor na demanda consumerista, exerça o direito de regresso, em ação própria, contra o fornecedor responsável pela ocorrência do dano.

Tal direito incide em todos os casos em que houver solidariedade entre fornecedores. Assim, em que pese previsto no parágrafo único do art. 13, não se trata de garantia restrita ao comerciante. Leonardo Bessa traz exemplo elucidativo de acidente de veículo ocasionado por vício no pneu que, por falha na fabricação, se rompe e gera capotamento do carro. Há solidariedade passiva entre a montadora do veículo e o fabricante do pneu. Ambos podem figurar no polo passivo de ação indenizatória ajuizada pelo consumidor. Pode o consumidor optar por acionar judicialmente apenas a montadora, a qual, após realizar a indenização ao consumidor, pode, num segundo momento, em ação regressiva ter o reembolso o valor pago.

Neste momento, vale lembrar a regra geral de vedação à denúncia da lide prevista no art. 88, que proíbe que o fornecedor acionado judicialmente pelo consumidor, faça a denúncia da lide, chamando para o processo outros corresponsáveis pelo evento. Em que pese a norma mencionar apenas o art. 13, parágrafo único, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a vedação se aplica a todas as ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo:

JURISPRUDÊNCIA

A vedação à denúncia da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)". STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 694980/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 22/09/2015.

Desse modo, a apuração do real causador do dano, apenas deve sobrevir em ações regressivas, que são demandas autônomas entre fornecedores. Mas veja a ressalva trazida no seguinte julgado:

JURISPRUDÊNCIA

art. 88 do CDC proíbe que o fornecedor que foi acionado judicialmente pelo consumidor faça a denúncia da lide, chamando para o processo outros corresponsáveis pelo evento. Esta norma é uma regra prevista em benefício do consumidor, atuando em prol da brevidade do processo de ressarcimento de seus prejuízos devendo, por esse motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio benefício.

Assim, se o fornecedor/réu faz a denúncia da lide ao corresponsável e o consumidor não se insurge contra isso, haverá preclusão, sendo descabido ao denunciado invocar em seu benefício a regra do art. 88.

Em outras palavras, não pode o denunciado à lide invocar em seu benefício a regra de afastamento da denúncia (art. 88) para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante. STJ. 4ª Turma. REsp 913687-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/10/2016 (Info 59)

Por fim, ressalta-se que existem outras hipóteses de responsabilidade direta do comerciante por acidente de consumo que não estão diretamente relacionadas com o fato do produto. Como exemplo, podemos citar o caso do consumidor que se fere ao escorregar no interior de um supermercado em razão de o piso estar molhado pela quebra de garrafas de refrigerante e da ausência de qualquer placa indicativa. (GARCIA, Leonardo, Direito do consumidor esboçado, 8ª ed., 2020).

1.4. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO

No art. 14 há a disciplina da **responsabilidade civil objetiva e solidária pelo fato do serviço**:

Art. 14. O **fornecedor** de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela **reparação dos danos causados** aos consumidores por **defeitos** relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido;

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

[...]

De modo semelhante ao art. 12, trata-se de responsabilidade objetiva, independente da análise do elemento subjetivo. Mas há exceção em relação responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, que será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, §4º do CDC). Vide comentário abaixo.

Por outro lado, quanto à solidariedade, veja que aqui a norma não repete a previsão contida no artigo 12 do CDC. O art. 14 do diploma legal, não diferenciou a responsabilidade do comerciante. Ou seja, o art. 14 do CDC apenas tratou do “fornecedor”, sem distinção. Consequentemente, a responsabilidade civil é de todos os fornecedores (solidariedade). A disciplina é lógica, pois na prestação de serviços não há propriamente a figura de um comerciante alheio à produção do bem e que apenas promove a venda do produto; o fornecedor aqui são todos aqueles que efetivamente prestam o serviço.

Quanto às espécies de defeitos, em paralelo ao art. 12, a norma em seu §1º, define o que vem a ser serviço defeituoso, como aquele que não atende à legítima expectativa de segurança, levando-se em consideração as mesmas circunstâncias previstas quanto ao fato do produto (incisos, I, II e III) e igualmente ressalta que a inovação tecnológica não torna defeituosos os serviços fornecidos no passado.



DIRETO DO CONCURSO

004. (FCC/AL-AP/ANALISTA LEGISLATIVO AL/2020) O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.



Conforme vimos acima, está correta a assertiva.

Certo.

- Responsabilidade subjetiva do profissional liberal: O §4º do art. 14, dispõem que a responsabilidade civil dos profissionais liberais pelo fato do serviço é subjetiva.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Assim, somado aos demais pressupostos da responsabilidade civil (prestação de serviço defeituoso, dano e nexo causal), para que o profissional liberal seja pessoalmente responsável, necessário seja comprovado o elemento subjetivo de sua conduta, consubstanciado em seu agir culposo (imperícia do profissional).

Mas quem são os profissionais liberais, professor?

São aqueles que exercem atividade econômica de forma autônoma (sem subordinação), exercem permanentemente uma profissão, em geral vinculada a conhecimentos técnicos especializados e formação específica. Não há necessidade de formação superior, basta que seja específica. Assim podemos citar: o médico, o dentista, o advogado, o engenheiro, o contabilista etc.

As razões que fundamentam a responsabilidade subjetiva do referido profissional, assentam tanto na natureza personalizada da atividade desempenha, bem como por se tratar de obrigação de meio.

Nas obrigações de meio o devedor não se responsabiliza pelo resultado e se obriga apenas a empregar todos os meios ao seu alcance para consegui-lo. Se não alcançar o resultado, mas for diligente nos meios, o devedor não será considerado inadimplente.

Por outro lado, nas obrigações de resultado, o devedor se responsabiliza pelo atingimento do resultado. Se o resultado não for obtido, o devedor será considerado inadimplente.

Como regra geral:

- Na obrigação de meio, o credor deverá comprovar que o devedor falhou ao não empregar todos os meios ao seu alcance para conseguir atingir o resultado;
- Na **obrigação de resultado**, presume-se a culpa do devedor e incumbe a ele afastar a sua culpa, demonstrando a existência de uma causa diversa que impediu que ele alcançasse o resultado prometido. Há, portanto, **responsabilidade do devedor com culpa presumida**.

Segundo o entendimento do STJ, a relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral, obrigação de meio, salvo em casos de **cirurgias plásticas de natureza exclusivamente estética** (REsp 819.008/PR). Nestas últimas, a Corte considera que a **obrigação será de resultado**, comprometendo-se o médico com o efeito embelezador prometido.

Vale ressaltar, no entanto, que, embora a obrigação seja de resultado, a responsabilidade do profissional permanece subjetiva, no entanto, com culpa presumida. Ocorre, assim **há inversão do ônus da prova**, de modo que caberá ao médico comprovar que os danos suportados pelo paciente advieram de fatores externos e alheios à sua atuação profissional. O caso fortuito e a força maior, apesar de não estarem expressamente previstos no CDC, podem ser invocados como causas excludentes de responsabilidade. STJ. 4ª Turma. REsp 985888-SP, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/2/2012 (Info 491).

O STJ faz a seguinte diferenciação:

Cirurgia estética reparadora (exemplo: bariátrica)	Obrigação de meio	Responsabilidade subjetiva do profissional liberal (art 14, §4º) O consumidor tem que provar a culpa do médico.
Cirurgia estética embelezado	Obrigação de resultado	A responsabilidade continua subjetiva, mas há presunção de culpa (inversão do ônus da prova). Cabe ao médico provar que não agiu com culpa.

1.5. CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE

1.5.1. Excludentes Legais Previstas no Código de Defesa do Consumidor

O Código do Consumidor adotou como regra a responsabilidade objetiva, a qual se assentada em três pressupostos: fonte, dano e nexos causal. Em que pese o rigor da responsabilidade independente de culpa, o CDC admitiu expressamente a existência de **Causas Excludentes da Responsabilidade**, que atuam excluindo algum dos pressupostos da responsabilidade civil (em regra, excluem o nexos causal). Por isso, que se entende que a doutrina consumerista não adotou a teoria do risco integral (que não admite de alegação de causas excludentes do nexos causal).

Ao tratar acerca do fato do produto (art. 12, §3º) e do fato do serviço, (art. 14, §3º) o CDC, elenca as causas excludentes da responsabilidade civil do fornecedor. Não existe a repetição dessas excludentes na seção relativa ao vício do produto ou serviço. Entretanto, isso não significa que elas não se apliquem à tais hipóteses.

As excludentes de responsabilidade do CDC, serão aplicadas não apenas para o Fato do produto ou serviço, como para o Vício do produto ou serviço, para o dano moral, e se for o caso, também para a Inexecução do contrato.

O art. 12, que trata acerca do fato do produto, dispõe em seu §3º que:

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I – que não colocou o produto no mercado;

II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em sintonia com a norma supra, o art. 14, §3º, trouxe a disciplina das excludentes do fato do serviço:

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

- I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;**
- II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.**

Da leitura das normas, é possível perceber que a lei imprime ao fornecedor ao ônus da prova. Assim, **somente quando ele (fornecedor) conseguir provar alguma das excludentes legais, é que sua responsabilidade será elidida**. Por esse motivo é que a doutrina define que o dispositivo citado é um exemplo de inversão ope legis do ônus probante, ou seja, inversão decorrente diretamente da lei.



O CDC possui em suas disposições duas modalidades de inversão do ônus da prova:

- Inversão ope judicis, quando à critério do juiz, for o consumidor hipossuficiente ou quando sua alegação for verossímil - não é automática, decorre de decisão judicial (art. 6º, VII do CDC);
- Inversão ope legis, decore diretamente da lei. No CDC está prevista na responsabilização pelo fato do produto e serviço (art. 12, §3º e art. 14, §3º), bem como pela veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (art. 38 do CDC).

Passemos à análise de cada uma das **casas excludentes da responsabilidade** do fornecedor de produtos e serviços:

- A não colocação o produto do mercado: pode acontecer que o produto tenha entrado em circulação contra a vontade do fornecedor. Por exemplo, nos casos de furto ou roubo de mercadorias.
- A comprovação da inexistência de defeito: na segunda causa de exclusão da responsabilidade, presente tanto no fato do produto, quanto no fato do serviço, o fornecedor assume que colocou o produto do mercado, mas comprova que o defeito não existe. Rompe-se assim o nexo de causalidade.
- Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro: se o acidente foi causado pelo próprio consumidor ou terceiro não haverá nexo de causalidade e portanto, inexistirá responsabilidade do fornecedor.



Apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro é que a responsabilidade do fornecedor será ilidida. Tratando-se de culpa concorrente, não haverá exclusão, mas apenas atenuação do quantum indenizatório pago pelo fornecedor.

 DIRETO DO CONCURSO

005. (CONSULPLAN/TJMS/NOTÁRIO/2021) Na seara consumerista não se aplica o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor.



Há norma expressa prevendo a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor. A assertiva, portanto, está incorreta.

Errado.

Como exemplo de culpa exclusiva de terceiro, podemos mencionar caso em que o médico não integra a equipe do hospital, e somente aluga o espaço. Nesta hipótese, se houver culpa exclusiva do médico, o hospital não responderá. O hospital somente seria responsabilizado se tivesse concorrido para o dano.

Mas atenção, caso o médico seja empregado do hospital, não haverá a incidência da excludente em questão, e a responsabilidade do hospital será objetiva (art. 14, *caput*), em que pese a responsabilidade subjetiva do médico (art. 14, §4º do CDC). Nesse sentido STJ: REsp 696284/RJ, REsp 908359/SP.

Trata-se do que se convencionou denominar de responsabilidade civil impura, porque a responsabilidade do fornecedor (no caso o hospital) depende da demonstração, efetiva e concreta, da responsabilidade subjetiva do profissional liberal (médico contratado). Provada a responsabilidade do profissional liberal, autor do fato, o fornecedor responsável tem o dever de indenizar de forma objetiva.

Em conclusão: em demandas consumeristas pelo fato do produto ou serviço, temos que, a priori, para o consumidor basta a argumentação verosímil e a indicação de elementos mínimos que militam a favor da existência do defeito. O consumidor ao alegar que o defeito de determinado produto lhe causou danos, tem obrigação de comprovar apenas os danos sofridos. O CDC, portanto, traz uma presunção de que os danos provados pelo consumidor-autor foram decorrência do defeito no produto por ele alegado. O nexo causal e o defeito em si são presumidos pela lei. De forma que, cabe ao fornecedor ilidir tal presunção, através da comprovação da presença de alguma das excludentes de responsabilidade acima mencionadas.

Um exemplo deixa mais claro:

EXEMPLO

Em uma ação proposta por um consumidor em face de empresa concessionária do serviço de energia elétrica domiciliar que teve seu computador queimado em razão de um interrupção brusca desse serviço, a verossimilhança dessa alegação poderá ser demonstrada por uma notícia de jornal destacando a queda da energia na região do incidente. Neste caso o consumidor deve comprovar apenas dano em seus bens, cabendo ao fornecedor ilidir sua responsabilidade por meio da comprovação das excludentes legais.

1.5.2. Caso Fortuito e Força Maior

São denominados fatos necessários, aqueles cujos efeitos não eram possíveis de serem evitados ou impedidos. Restam expressamente previsto no art. 393 do Código Civil. E em face da Teoria do Diálogo das Fontes aplicam-se à seara consumerista.

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. **O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.**

A doutrina e o STJ aceitam a indecência do caso fortuito e da força maior como excludente da responsabilidade no Direito do Consumidor. No entanto, a jurisprudência do STJ faz distinção entre o fortuito interno e o fortuito externo. Apenas esse último tem o condão de isentar o fornecedor do dever de indenizar.

Fortuito interno	Fortuito externo
Está relacionado com a organização da empresa. É um fato ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor.	Não está relacionado com a organização da empresa. É um fato que não guarda nenhuma relação de causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor. É uma situação absolutamente estranha ao produto ou ao serviço fornecido.
Ex1: o estouro de um pneu do ônibus da empresa de transporte coletivo; Ex2: cracker invade o sistema do banco e consegue transferir dinheiro da conta de um cliente. Ex3: durante o transporte da matriz para uma das agências, ocorre um roubo e são subtraídos diversos talões de cheque (trata-se de um fato que se liga à organização da empresa e aos riscos da própria atividade desenvolvida).	Ex1: assalto à mão armada no interior de ônibus coletivo (não é parte da organização da empresa de ônibus garantir a segurança dos passageiros contra assaltos); Ex2: um terremoto faz com que o telhado do banco caia, causando danos aos clientes que lá estavam.

Na prática nem sempre é simples visualizar de forma prévia se se trata de fortuito interno ou externo. Por isso neste ponto é importante a leitura da jurisprudência dos Tribunais Superiores (no final deste material fizemos uma coletânea dos julgados mais importantes a respeito do tema).

DICA

A distinção de fortuito interno ou externo, em geral, se liga à legítima expectativa de segurança do consumidor (art. 12, §1º, II e art. 14, §1º, II - “os riscos que razoavelmente dele se esperam”). Exemplo: está dentro da expectativa de o consumidor não ter seus bens furtados dentro de um estacionamento fechado de um shopping center (fortuito interno, o fornecedor tem responsabilidade), por outro lado o mesmo não ocorre nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos (fortuito externo). A expectativa do consumidor deve ser legítima, ou seja, estar relacionada ao que razoavelmente se espera do fornecedor naquela específica relação de consumo. Vale ressaltar que essa é só uma dica de como os julgados, de modo geral, se orientam, mas é muito importante que você leia a jurisprudência.

1.5.3. Risco do Desenvolvimento

O risco do desenvolvimento é aquele risco que não pode ser cientificamente conhecido no momento do lançamento do produto no mercado, vindo a ser descoberto somente após um período de uso do produto.

Exemplo: remédio talidomida, comercializado para os enjoos da gravidez, e após ampla utilização por mulheres grávidas, veio a se saber que o medicamento causava má-formação fetal.

De forma majoritária, doutrina e jurisprudência brasileiras entendem que o risco do desenvolvimento não exclui a responsabilidade civil do fornecedor. Segundo tal entendimento, o CDC não incluiu os riscos de desenvolvimento entre as causas exonerativas da responsabilidade do fornecedor, riscos estes que nada mais são do que espécies do gênero defeito de concepção. Não é justo permitir ao consumidor singularmente suportar o dano proveniente do risco, enquanto na hipótese de sucesso, apenas o fornecedor/fabricante desfrutará dos lucros.

JURISPRUDÊNCIA

O risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível a priori, caracterizando, pois, hipótese de fortuito interno.

STJ. 3ª Turma. REsp 1774372-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020 (Info 671).

1.6. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO NO PRODUTO OU SERVIÇO

O vício do produto ou serviço, vem a ser uma anomalia intrínseca relacionada a qualidade ou quantidade destes bens jurídicos. Essa anomalia não é tão intensa quanto aquela que gera um acidente de consumo. Na responsabilidade pelo vício o objetivo é assegurar a adequação do bem às finalidades próprias que lhe são inerentes. Exemplo: compro um computador, ele não explode, mas em contraponto, ele também não funciona. Então, ele não atende a minha legítima expectativa.

A responsabilidade pelo vício no CDC decorre de disciplina específica que já constava no CC/16, denominada de vício redibitório. Trata-se de **garantia legal** conferida pelo ordenamento jurídico, com o objetivo de *resguardar ao adquirente uma posse útil da coisa, ou seja, permitir ao adquirente usufruir todas as utilidades que o objeto pode proporcionar*. Os vícios redibitórios estão diretamente relacionados à garantia de utilidade e, conseqüentemente, ao princípio da função social dos contratos.

Tal garantia legal independe de culpa ou má-fé do alienante. Tanto no Código Civil quanto no Código do Consumidor (este com maior razão, haja vista adotar como regra a responsabilidade objetiva) desconsidera fatores exógenos, psicológicos ou de motivação para fins de implementação da garantia, ou seja, o alienante responderá pelos defeitos materiais prejudiciais à utilidade da coisa, mesmo desconhecendo o vício.

CDC. Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Em que pese as semelhanças, acima enumeradas, o preceito das responsabilidades pelos vícios no CDC, possui regulamentação específica e diferenciada dos vícios redibitórios do CC. Veja no quadro abaixo, a contraposição dos institutos e suas diferenças:

VÍCIO REDIBITÓRIO NO CC (art. 441 a 446 do CC)	VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO NO CDC (arts. 18 a 21 do CDC)
Coisa recebida em relação contratual (contrato comutativo) ou doação onerosa.	Produto ou serviço adquirido no mercado de consumo.
Distingue os vícios de produtos em vícios comuns e redibitórios (apenas estes últimos estão sujeitos à disciplina dos artigos 441 a 446 do CC). E para ser considerado redibitório o vício deve ostentar as três características listadas abaixo:	Distingue em quatro espécies: Vício de qualidade de produtos Vício de quantidade de produtos Vício de qualidade de serviços Vício de quantidade de serviços (por analogia)
- Vício deve ser oculto	Vício oculto ou aparente

VÍCIO REDIBITÓRIO NO CC (art. 441 a 446 do CC)	VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO NO CDC (arts. 18 a 21 do CDC)
- Vício deve ser grave, ou seja, deve prejudicar substancialmente a utilidade da coisa transferida	Vício grave ou leve
- Vício contemporâneo ao contrato	Vício contemporâneo ou não
<u>Consequência:</u> o prejudicado poderá rejeitar a coisa, recobrando o preço pago, mediante a materialização de pretensão redibitória (extinguindo o contrato) ou requerer o abatimento do valor da coisa (pretensão indenizatória).	<u>Consequência:</u> O consumidor pode a sua livre escolha, optar, por uma das seguintes alternativas: a substituição do produto ou reexecução do serviço A restituição imediata da quantia paga Abatimento proporcional do preço complementação do peso ou medida (em se tratando de vício de quantidade de produtos)

1.6.1. Responsabilidade pelo Vício do Produto

1.6.1.1. Responsabilidade pelo Vício de Qualidade do Produto

A responsabilidade pelo vício de qualidade do produto está prevista no art. 18 do CDC, que dispõem:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os (a) tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes (b) diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da (c) disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas

Quanto à análise do artigo supra, alguns pontos merecem destaque:

Solidariedade automática: Em primeiro lugar cabe mencionar que, diferentemente da disciplina acerca do fato do produto, no vício do produto, a responsabilidade será solidária de todos os fornecedores integrantes da cadeia de produção e comercialização, incluindo o comerciante. Isso vale tanto para o vício de qualidade, quanto para o vício de quantidade do produto/serviço.

Espécies de vícios: Em seguida a norma enumera as espécies de vícios de qualidade dos produtos. A disciplina acerca do vício de quantidade do produto fica delegada ao art. 19 da lei.

Assim, nos termos do art. 18, são espécies de vícios de qualidade:

a) Aqueles capazes de tornar os produtos **impróprios ou inadequados** para o consumo

b) Aqueles que **diminuem o valor** do produto

c) Aqueles decorrente de falhas de informação (quando o produto estiver em desacordo com a informação da oferta)

Em relação à primeira espécie, a própria lei no §6º do art. 18 arrola as hipóteses que considera o produto impróprio para o consumo, senão vejamos:

§ 6º São impróprios ao uso e consumo:

I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles **em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação**;

III – os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Por isso, a doutrina afirma que a noção de vício de qualidade do produto/ serviço fora objetivada pelo CDC. Isso porque, ao lado da impropriedade real, restou estabelecida pela lei uma impropriedade normativa, já que o produto será considerado viciado, caso esteja em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação, mesmo que factualmente atenda inteiramente às necessidades dos consumidores. Nestes casos, poderá o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, as opções previstas na lei (substituição, restituição da quantia paga, abatimento do preço).

EXEMPLO

De modo exemplificativo, podemos citar o veículo com falha elétrica (produto inadequado); alimento industrializado que esteja vencido (produto impróprio); veículo com lataria amassada (vício que diminui o valor do produto); produto que afirma ter apenas 50 kcal, mas na verdade possui 200 kcal (vício de informação).

Quanto aos produtos decorrentes de falhas de informação, Paulo Lobo afirma que “nesta espécie de vício o produto ou serviço não apresenta defeito intrínseco. O vício é configurado objetivamente pela desconformidade entre os dados do rótulo, da embalagem, ou da mensagem publicitária e os efetivamente existentes. Mas vale destacar a ressalva contida na parte final do art. 18 no sentido de que deverão ser respeitadas as variações decorrentes da natureza do produto/ serviço (neste caso, não há que se falar em vício). Leonardo Garcia traz o exemplo da tinta de parede, a depender do tipo de material utilizado na construção da parede que receberá o produto, a cor ficará mais clara ou mais escura, e isso é uma variação decorrente de sua natureza, não configurando vício.

Atente-se para o fato de que o **CDC não proíbe a venda de produtos usados ou que contenham pequenas avarias**, desde que **não se mostrem nocivos à vida ou a saúde do consumidor**, e que, haja a **informação clara, precisa e ostensiva** ao consumidor acerca de tal fato. Nestes casos, não poderá o consumidor que comprou produto que estava em promoção em razão deste conter pequenos vícios e fora devidamente informado acerca de tais avarias, buscar

a responsabilização do fornecedor nos termos do art. 18 do CDC. Pois assim agindo, estaria atuando em comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*), violador da boa-fé objetiva.

Opções conferidas ao consumidor e o prazo de 30 dias para o fornecedor sanar o vício de qualidade do produto:

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, [tal pedido se assemelha ao realizado, na seara cível, em ação redibitória: pedido de extinção do contrato com o retorno ao status quo], sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

O §1º dispõem que o fornecedor terá a oportunidade de sanar o vício no prazo de 30 dias. Trata-se de direito do fornecedor de concertar o vício. Ultrapassado tal interregno sem que o fornecedor realize a reparação no produto, surge para o consumidor o direito potestativo de exercer uma das prestações listadas no inciso do §1º.

DIRETO DO CONCURSO

006. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) Não sendo o vício do produto de consumo sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.



É redação do art. 18, §1º do CDC.

Certo.



Apenas na disciplina acerca do *vício de qualidade do produto*, há norma que confere direito ao fornecedor de, no período de 30 dias, sanar o vício do produto. Nas demais hipóteses de vícios, listadas no CDC, o consumidor já pode de imediato fazer a opção entre uma das possibilidades a ele conferidas pela lei.

Assim, por exemplo, caso um veículo adquirido apresente falha no sistema elétrico, não pode o consumidor, exigir de imediato, outro veículo, o dinheiro de volta ou o abatimento do preço. Isso porque o fornecedor terá o direito de concertar o vício em tal prazo.

De acordo com a lei, as partes podem convencionar redução ou ampliação do referido prazo de 30 dias sem que, no entanto, este **não seja inferior a 7 nem superior a 180 dias**. Veja o que diz a norma:

§ 2º Poderão as partes **convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto** no parágrafo anterior, **não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias**. **Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.**



As partes podem convencionar a redução ou ampliação **do prazo** para o fornecedor sanar o vício do produto. A convenção se limita à alteração do prazo, e não ao direito à da garantia legal de produtos e serviços, já que esta é inderrogável por vontade das partes (art. 24 do CDC)

Em relação às opções conferidas ao consumidor, três pontos merecem destaque. Em primeiro lugar, não há necessidade de se seguir a ordem listada pela norma. Pode o consumidor à sua livre escolha, optar por uma das três opções mencionadas nos incisos do §1º do art. 18 do CDC.

Quando à opção feita pelo consumidor for a substituição do produto (*inciso I*), e não sendo esta possível, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço (art. 18, §4º - também se aplica em caso de vício de quantidade).

Por fim, importante destacar que, embora a possibilidade de perdas e danos esteja elencada apenas na parte final do inciso II, tal indenização mostra-se cabível independentemente da escolha realizada pelo consumidor, sempre que houver comprovação de danos por ele sofridos (sejam patrimoniais ou morais), haja vista trata-se de direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6º, VI do CDC).

Casos de inaplicabilidade do prazo de 30 dias: Nos termos do §3º, poderá o consumidor fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício:

- **a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto;**
- **a substituição das partes viciadas puder diminuir-lhe o valor; ou**
- **se tratar de produto essencial.**

Por produto essencial, entende-se aquele ao qual o consumidor não pode esperar pelo prazo de 30 dias para seu conserto, pois se tratar de bem necessário às atividades diárias. Absolutamente, podemos citar, a priori alguns bens enquadráveis como produtos essenciais, como por exemplo: geladeira, aparelho celular. No entanto, jurisprudência e doutrina, em sua maioria, entendem que a análise quanto à essencialidade do produto deve ser feita no caso concreto, considerando as reais necessidades do consumidor.

EXEMPLO

Resolva o seguinte caso: João vai ao supermercado e compra em uma promoção relâmpago 30 latas de leite condensado. Ao chegar em casa percebe que todas estão com o prazo de validade vencido. Então, João retorna ao estabelecimento e exige a troca imediata do produto. O gerente, chamado para resolver o caso mostra o CDC a João, afirmando que possui 30 dias para realizar a troca solicitada.

Agiu de forma correta o gerente?

Resposta: A troca deve ser imediata, pois em tratando-se de produto impróprio ao consumo (artigo 18, §6º, I do CDC), não há possibilidade do vício ser sanado (artigo 18, §3º do CDC). Assim, o gerente não agiu acertadamente.

Responsabilidade do fornecedor imediato pelo vício de qualidade dos produtos in natura:

Nos produtos in natura, não há processo de industrialização, pois em geral, eles seguem direto do local de colheita para o local de comercialização. Exemplo: os hortifruti-granjeiros. Nestes se houver dificuldade de identificar seu produtor, apenas o comerciante será responsável (art. 18, §5º do CDC). No entanto, caso identificado o produtor, este será responsável solidário juntamente com o comerciante (volta a vigor a regra geral).

1.6.1.2. Responsabilidade pelo Vício de Quantidade do Produto

O art. 19 prevê a responsabilidade pelo vício de quantidade do produto, nos seguintes termos:

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – o abatimento proporcional do preço;

II – complementação do peso ou medida;

III – a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

IV – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, [tal pedido se assemelha ao realizado, na seara cível, em ação redibitória: pedido de extinção do contrato com o retorno ao status quo], sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

§ 1º Aplica-se a este artigo o disposto no § 4º do artigo anterior. [Quando à opção feita pelo consumidor for a substituição do produto, e não sendo esta possível, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço]

§ 2º O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

O vício de quantidade do produto, refere-se à inadequação quanto aos limites quantitativos deste. Em outras palavras, o consumidor recebe menos produto, do que o indicado no recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária. As disciplinas do vício de qualidade (art. 18) e quantidade (art. 19) se assemelham em alguns pontos e diferenciam em outros. Vejamos:

Solidariedade automática: há solidariedade *ex lege* de todos os fornecedores, também quanto aos vícios de quantidade.



No entanto, em se tratando de vício de quantidade, o §2º do art. 19 excepciona a regra da solidariedade legal, nas hipóteses em que o fornecedor imediato for o responsável por fazer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Neste caso, haverá **responsabilidade exclusiva do fornecedor imediato**.



DIREITO DO CONCURSO

007. (FCC/TJGO/JUIZ/2021) Relativamente aos vícios de quantidade, o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais, nesse caso afastando-se a responsabilidade da fabricante.



Ao teor do art. 19, §2º do CDC, é hipótese de responsabilidade exclusiva do comerciante. **Certo.**

Não incidência do prazo de 30 dias: em se tratando de vícios de quantidade do produto. O consumidor já pode de imediato fazer a opção entre uma das quatro possibilidades dispostas nos incisos do art. 19 do CDC.

Alternativas em favor do consumidor: em ambas as espécies de vícios as opções conferidas ao consumidor são semelhantes. Vale destacar que no vício de quantidade, também é possível que o consumidor opte pela complementação do peso ou da medida.

Variações decorrentes da natureza do produto: deverão ser respeitadas as variações decorrentes da natureza do produto, conforme previsto no *caput* do art. 19 à semelhança do *caput* do art. 18 (neste caso, não há que se falar em vício do produto). Leonardo Garcia cita o exemplo do engarrafamento do gás, que bem demonstra esse tipo de variação. Em razão da natureza do citado bem de consumo, poderá ocorrer a perda de certa quantidade, quando de seu acondicionamento. Se a perda do gás estiver dentro dos percentuais admitidos pelos órgãos de metrologia do país (IMETRO), por exemplo, vício algum existirá.

1.6.2. Responsabilidade pelo Vício do Serviço

1.6.2.1. Responsabilidade pelo Vício de Qualidade do Serviço

O art. 20 do CDC disciplina os vícios dos serviços. Vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, [tal pedido se assemelha ao realizado, na seara cível, em ação redibitória: pedido de extinção do contrato com o retorno ao status quo], sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 1º A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

Em paralelo à disciplina do vício do produto, a lei considera espécies de vícios do serviço:

- a) aqueles que os tornem impróprios ao consumo (ou seja, inadequados aos fins a que se destinam, ou que não atendam as normas regulamentares);
- b) aqueles que lhes diminuam o valor;
- c) assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária.

Aqui também a noção de vício passou a ser objetivada, tendo a norma trazido parâmetros e serem observados, além de ter estabelecido um novo dever jurídico ao fornecedor: o dever de qualidade e funcionalidade, a ser analisado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Deve-se ter em conta não apenas o que fora pactuado no contrato, mas também as indicações constantes na oferta ou mensagem publicitária (pois em verdade, elas integram o contrato), a efetiva adequação do serviço à finalidade a que se destina, bem como as legítimas expectativas do consumidor.

Importante se atentar para o fato de que o serviço pode decorrer tanto de uma obrigação de meio, quanto de uma obrigação de resultado (comentamos a respeito no item 1.4 acima). De sorte que, nas primeiras, não poderemos intitular o serviço como inadequado, se o prestador empregou todos os meios que estavam a seu alcance e observou os deveres anexos de proteção, cooperação e informação, embora o resultado pretendido não tenha sido alcançado.

Verificada a impropriedade do serviço, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha reexecução dos serviços (sem custo adicional), a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

O consumidor apesar de precisar do serviço, pode não mais confiar no fornecedor, é por isso que a norma do § 1º permite que, a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

Em relação à responsabilidade por vícios nos serviços Roberto Lisboa esclarece que “o fornecedor de serviços, seja ele profissional liberal ou não responde objetivamente pelos danos puramente econômicos sofridos pelo consumidor quando a atividade se demonstrar inadequada para o fim a que razoavelmente dela se espera”. Pois conforme ressaltado pelo autor, aqui não há exceção quanto a responsabilidade objetiva para os profissionais liberais, nos moldes do art. 14, §4º. A exceção somente se verifica para a responsabilidade por fato do serviço (art. 14) e não para o vício do serviço.

Em relação à responsabilidade solidária entre os fornecedores, não obstante a norma do art. 20, não a prever de modo expresso, como ocorre nos artigos anteriores; doutrina e jurisprudência entendem haver solidariedade, quando o serviço é prestado, direta ou indiretamente, por vários fornecedores. O fundamento para tanto pode ser extraído do art. 7º, parágrafo único e do art. 25, §1º do CDC. Nesse sentido, veja os julgados abaixo:

JURISPRUDÊNCIA

Se vendeu pacote turístico, nele incluindo o transporte aéreo, por meio de voo fretado, a agência de turismo responde pela má-prestação desse serviço.” (REsp. 783016/SC).

A prestadora de serviços de plano de saúde é responsável concorrentemente, pela qualidade do atendimento oferecido ao contratante em hospitais e por médicos por ela credenciados aos quais aquele teve de obrigatoriamente se socorrer sob pena de não fruir da cobertura respectiva.” (REsp. 164084/SP).

Por fim, quando realizar o reparo de produtos, a norma do art. 21 impõem nova obrigação ao fornecedor:

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.

Segundo Leonardo Bessa, a autorização em contrário do consumidor, prevista na parte final do artigo supra, “deve ser compreendida quanto à componentes originais ou novos, e jamais as especificações técnicas das peças de reposição, já que o CDC, norma de ordem pública, tem como forte diretriz, garantir padrão mínimo de qualidade que atenda à funcionalidade e segurança dos produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo”.

Assim, em havendo autorização do consumidor, é plenamente possível, a utilização de peças de reposição usadas. A ausência de autorização do consumidor em tais casos, será fato determinante para configuração do delito do art. 70 do CDC.

Art. 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

1.6.2.2. Responsabilidade pelo Vício de Quantidade do Serviço (Analogia ao Art. 19 do CDC)

Não há disciplina específica no CDC sobre o vício de quantidade de serviços. No entanto, na realidade fática é plenamente possível a sua ocorrência. Por exemplo: você contrata alguém para pintar sua casa, mas o pintor contratado pinta apenas metade do imóvel.

É por isso que doutrina e jurisprudência, aplicam em analogia o art. 19 que disciplina o vício de quantidade do produto nas hipóteses nas quais ocorrer vício de quantidade de um serviço. Assim, no exemplo dado, poderia o consumidor exigir uma das alternativas elencadas no art. 19 (adaptas ao serviço), quais sejam: abatimento proporcional do preço, a execução do serviço na parte que faltar, restituição imediata da quantia paga (ao menos da parte faltante).

No entanto, cabe destacar que certa parcela da doutrina entende que o caso acima narrado, se adequaria mais à hipótese de inexecução do contrato. Para esta parcela da doutrina aplicar-se-ia as normas de inadimplemento das obrigações previstas no Código Civil.

1.6.3. Garantia Legal x Garantia Contratual

Conforme vimos no início deste tópico (*item 1.6*), a responsabilidade pelos vícios de produtos e serviços se assenta no princípio da garantia. A garantia legal é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor a todo produto e serviço comercializado e/ou prestado no Brasil.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Trata-se de garantia indisponível (direito básico do consumidor). A cláusula de exoneração contratual é nula de pleno direito (art. 24 c/c o art. 51, I do CDC). O mesmo ocorre com a Cláusula de não indenizar (também chamada de “cláusula exonerativa de responsabilidade” ou “cláusula de irresponsabilidade”), prevista no art. 25 do CDC:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenua a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

Voltando à questão da garantia legal, a lei não definiu expressamente qual o seu prazo. É a indicação dos prazos de decadência, previstos art. 26 do CDC (30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis) é que dão os contornos temporais para a garantia legal.

Por outro lado, a garantia contratual, está prevista no Capítulo VI, que trata a respeito da proteção contratual. A garantia contratual depende de termo escrito. Veja o que diz a norma:

Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.
Parágrafo único. **O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.**

Trata-se de garantia concedida pelo fornecedor de produtos e serviços, dentro de sua autonomia privada. É uma garantia a mais, que complementa (mas não exclui) a garantia legal. Em outras palavras, a garantia contratual é autônoma e seu prazo não se sobrepõem ao da garantia legal.

DIRETO DO CONCURSO

008. (FCC/TJMS/JUIZ/2020) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a garantia legal de adequação do produto independe de termo expresso, sendo vedada, em qualquer hipótese, a exoneração contratual do fornecedor.



Correta, nos termos do art. 24 do CDC. Veja o quadro abaixo:

GARANTIA CONTRATUAL	GARANTIA LEGAL
É complementar à legal e será facultativa. É conferida mediante termo escrito.	É obrigatória (fornecedor não pode se exonerar dela). Independente de termo escrito.

Certo.

Em que pese a redação do artigo 50 (“complementar à legal”), de acordo com o STJ, primeiro deve correr o prazo de garantia contratual, somente depois, passa a incidir a garantia legal. Assim, por exemplo, se uma TV possui garantia contratual de 1 ano, primeiro deve incidir o prazo de 1 ano da garantia contratual, para só então, finalizado este, incidir o prazo de garantia legal (90 dias, bem durável, nos termos do art. 26, II do CDC).

Obs.: Na prática ainda há outra espécie de garantia, que é a chamada “Garantia Estendida”. Exemplificando: na compra de uma televisão, o consumidor pode ter, além da garantia legal (que é ex lege), e da garantia contratual (ex.: 1 ano), uma garantia estendida. Esta

é disponibilizada, em casos, pelo fornecedor, por meio do pagamento de um valor a mais pelo consumidor (ex: o consumidor pode comprar mais um ano de garantia do produto). A garantia estendida tem natureza securitária.

2. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

A decadência e a prescrição representam uma sanção civil aos titulares de direitos potestativos ou de pretensões. Ambos estão vinculados a fenômeno natural, qual seja: o decurso do tempo. A inércia do titular do direito somada ao decurso do tempo ocasiona a perda da possibilidade de exercício direitos potestativos ou de pretensões.

A decadência se relaciona com o exercício de direitos potestativos (poder de interferir na esfera jurídica de outrem, independentemente de qualquer comportamento deste). E a prescrição com pretensão (poder de exigibilidade que surge com a violação do direito pelo titular de dever jurídico).

É por isso alguns doutrinadores costumam vincular as ações constitutivas a prazos de decadência. Enquanto as ações condenatórias se submeteriam à prazos prescricionais, pois somente o direito à prestação, objeto da obrigação, pode ser violado. (A prescrição da pretensão depende da violação do direito subjetivo).

O Direito do Consumidor segue essa lógica, por isso que no CDC, os **prazos de decadência** (previstos no art. 26) são relativos aos vícios de produtos ou serviços (direito potestativo do consumidor de exigir uma das opções mencionadas na lei, impondo uma sujeição ao fornecedor, para que este possa sanar os vícios), e o **prazo prescricional** (previsto no art. 27) refere-se à pretensão de indenização pelos danos sofridos pelo fato do produto ou do serviço (acidente de consumo).

2.1. DECADÊNCIA

Os prazos decadências previstos no art. 26 do CDC, referem-se ao tempo que o consumidor tem para reclamar dos vícios do produto ou serviço e exigir uma das opções e ele conferidas pela lei nos incisos do art. 18, §1º, 19 e 20 do CDC.

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação **caduca** em:

I – **trinta dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos **não duráveis**;

II – **noventa dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos **duráveis**.

§ 1º **Inicia-se** a contagem do prazo decadencial a partir da **entrega** efetiva do produto ou do término da **execução** dos serviços.

§ 2º **Obstam** a decadência:

I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

III – a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3º Tratando-se de **vício oculto**, o **prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito**.

PRAZOS DE DECADÊNCIA		
VÍCIOS APARENTES OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO		
Produtos ou serviços	Prazo	Início da contagem
Não duráveis	30 dias	Entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço.
Duráveis	90 dias	
VÍCIOS OCULTOS		
Produtos ou serviços	Prazo	Início da contagem
Não duráveis	30 dias	Momento em que ficar evidenciado o defeito.
Duráveis	90 dias	

Produtos duráveis e não duráveis: a norma distingue os prazos de decadência quanto aos produtos duráveis, que são aqueles que não se extinguem com o uso (ex.: os aparelhos eletrônicos em geral, carros, roupas) e não duráveis (ex.: bebidas, alimentos). Tais prazos se aplicam tanto em se tratando de vícios aparentes ou de fácil constatação com em relação aos vícios ocultos.

Vícios aparentes e vícios ocultos: A distinção entre vício aparentes e vícios ocultos diz respeito ao termo inicial (dies a quo) da contagem do prazo decadencial. Tratando-se de vício aparente de fácil constatação, inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega do produto ou do término de execução dos serviços (§1º). Por outro lado, quando se tratar de vícios ocultos o prazo só terá início quando houver manifestação do vício (§3º).

O §3º do art. 26, ao tratar do **vício oculto**, possibilita que a garantia legal se estenda, ao estabelecer que o prazo só se inicia quando houver manifestação do vício. No entanto, em que pese a amplitude do dispositivo, doutrina e jurisprudência são assentes no sentido de que se deve levar em conta o **critério da vida útil do bem** para a delimitação de prazo máximo para o aparecimento do vício oculto.

O critério da vida útil do bem revela a importância da análise do caso, através da aferição da longevidade previsível dos diversos produtos e serviços postos no mercado de consumo, e da legítima expectativa do consumidor quanto à sua durabilidade adequada.

JURISPRUDÊNCIA

O fornecedor responde por vício oculto de produto durável decorrente da própria fabricação e não do desgaste natural gerado pela fruição ordinária, desde que haja reclamação dentro do prazo decadencial de noventa dias após evidenciado o defeito, ainda que o vício se manifeste somente após o término do prazo de garantia contratual, devendo ser observado como limite temporal para o surgimento do defeito o critério de vida útil do bem.

STJ. 4ª Turma. REsp 984106-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/10/2012.

Causas que obstem o prazo decadencial: o §2º do art. 26 estabelece duas hipóteses que obstem o prazo decadencial para reclamar dos vícios de produtos e serviços:

a) a reclamação do consumidor perante o fornecedor, até a resposta negativa correspondente.

Não se exige forma pré-determinada para a reclamação (pode ser tanto por escrito, quanto oralmente). Deve o consumidor, apenas, ter como comprová-la.

b) a instauração de inquérito civil até seu encerramento.

O inquérito civil é um procedimento administrativo inquisitivo. É instaurado e presidido privativamente pelo Ministério Público, com o fim de apurar possível lesão a interesses coletivos. Assim, basta que determinado produto ou serviço esteja sob a análise direta ou indireta no bojo de um inquérito civil para que a decadência seja obstada.

Quanto ao termo obstada, prevalece na doutrina e jurisprudência, se tratar de hipótese de suspensão do prazo decadencial. De modo que, com a resposta do fornecedor ou o encerramento do inquérito civil, o prazo voltará a correr de onde parou, abatendo-se o prazo anterior.

DIRETO DO CONCURSO

009. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) A Lei Federal n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) prevê que a instauração de inquérito civil obsta a decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, até seu encerramento.



É uma das causas obstativas da decadência segundo o art. 26, §2º, II do CDC.

Certo.

2.2. PRESCRIÇÃO

A ação de indenização por fato do produto ou do serviço (acidente de consumo), prescreve em 5 anos, nos termos do art. 27 do CDC:

Art. 27 - Prescreve em **cinco anos** a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, **iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.**

A norma também estabelece que o **início da contagem do prazo ocorre a partir do conhecimento do dano e de sua autoria**. O CDC adota a **teoria da actio nata**, pela qual, prazo prescricional começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena **ciência** da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação.

Tal regra é importante, na medida que existem situações em que o dano pode ocorrer tempos, como por exemplo um procedimento cirúrgico defeitos cujas consequências só podem

ser percebidas meses depois, ou mesmo naquelas situações que apesar do dano, o autor não tiver consciência de que aquilo foi um acidente de consumo. Por exemplo: consumidor que ficou calvo e acreditou que a calvície era uma questão genética; no entanto, tempos depois descobriu que a sua queda de cabelo ocorreu em razão do xampu que utilizava diariamente. Nesse caso não operou a prescrição para ele, porque o prazo prescricional pelo fato do produto não se conta da violação do direito (quando ele teve a queda do cabelo), mas sim, do dia em que tomou conhecimento de que aquilo foi propriamente, um acidente de consumo.

3. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3.1. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/SERVIÇO

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 130, STJ: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

Súmula 388, STJ: A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O aparecimento de grave vício em revestimento (pisos e azulejos), quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, configura FATO DO PRODUTO, sendo, portanto, de 5 anos o prazo prescricional da pretensão reparatória (art. 27 do CDC).

O art. 12, § 1º do CDC afirma que defeito diz respeito a circunstâncias que gerem a insegurança do produto ou serviço. Está relacionado, portanto, com o acidente de consumo. No entanto, a doutrina e o STJ entendem que o conceito de “fato do produto” deve ser lido de forma mais ampla, abrangendo todo e qualquer vício que seja grave a ponto de ocasionar dano indenizável ao patrimônio material ou moral do consumidor.

Desse modo, mesmo o produto/serviço não sendo “inseguro”, isso poderá configurar “fato do produto/serviço” se o vício for muito grave a ponto de ocasionar dano material ou moral ao consumidor. Foi nesse sentido que o STJ enquadró o caso acima (do piso de cerâmica).

Assim, vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será

de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal. STJ. 3ª Turma. REsp 1176323-SP, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, julgado em 3/3/2015 (Info 557).

Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida.

Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, é necessário que se demonstre que a operadora de cartão de crédito, além de ter incluído a cobrança na fatura, praticou outras condutas que configurem dano moral, como por exemplo:

- a) reiteração da cobrança indevida mesmo após o consumidor ter reclamado;
- b) inscrição do cliente em cadastro de inadimplentes;
- c) protesto da dívida;
- d) publicidade negativa do nome do suposto devedor; ou
- e) cobrança que exponha o consumidor, o submeta à ameaça, coação ou constrangimento. STJ. 4ª Turma. REsp 1550509-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/3/2016 (Info 579).

Em se tratando de produto de periculosidade inerente, cujos riscos são normais à sua natureza (medicamento com contra-indicações) e previsíveis (na medida em que o consumidor é deles expressamente advertido), eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor. Isso porque não se trata de produto defeituoso. STJ. 3ª Turma. REsp 1.599.405-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017 (Info 603).

A comprovação de **graves lesões** decorrentes da **abertura de air bag** em acidente automobilístico em **baixíssima velocidade**, que **extrapolam as expectativas** que razoavelmente se espera do mecanismo de segurança, ainda que de periculosidade inerente, configura a **responsabilidade objetiva** da montadora de veículos pela reparação dos danos ao consumidor. STJ. 3ª Turma. REsp 1656614-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/5/2017 (Info 605).

O **furto das joias**, objeto do penhor, constitui **falha do serviço** prestado pela instituição financeira, devendo incidir o prazo prescricional de **5 anos** para a ação de indenização, conforme previsto no art. 27 do CDC. STJ. 4ª Turma. REsp 1369579-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/10/2017 (Info 616).

A alteração substancial e unilateral do contrato firmado de transporte aéreo para terrestre impede a utilização da excludente de fortuito externo para eximir a empresa de transporte aéreo da responsabilidade civil por danos causados por roubo ao ônibus.

STJ. 3ª Turma. REsp 1728068-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info 627).

Em casos de roubo, a jurisprudência desta Corte tem admitido a interpretação extensiva da Súmula n. 130/STJ para entender configurado o dever de indenizar de estabelecimentos comerciais quando o crime for praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta da referida atividade (hipótese em que configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em que o dever de reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor). STJ. 3ª Turma. REsp 1642397/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/03/2018.

Situação	Fornecedor responde?	Explicação
Furto ou roubo no cofre do banco que estava locado para guardar bens de cliente.	SIM	O roubo ou furto praticado contra instituição financeira e que atinge o cofre locado ao cliente constitui risco assumido pelo banco, sendo algo próprio da atividade empresarial, configurando, assim, hipótese de fortuito interno, que não exclui o dever de indenizar (REsp 1250997/SP, DJe 14/02/2013).

Cliente roubado no interior da agência bancária.	SIM	Há responsabilidade objetiva do banco em razão do risco inerente à atividade bancária (art. 927, p. ún., CC e art. 14, CDC) (REsp 1.093.617-PE, DJe 23/03/2009).
Cliente roubado na rua, após sacar dinheiro na agência.	NÃO	Se o roubo ocorre em via pública, é do Estado (e não do banco) o dever de garantir a segurança dos cidadãos e de evitar a atuação dos criminosos (REsp 1.284.962-MG, DJe 04/02/2013).
Cliente roubado no estacionamento do banco.	SIM	O estacionamento pode ser considerado como uma extensão da própria agência (REsp 1.045.775-ES, DJe 04/08/2009).

Cliente roubado no interior da agência bancária.	SIM	Há responsabilidade objetiva do banco em razão do risco inerente à atividade bancária (art. 927, p. ún., CC e art. 14, CDC) (REsp 1.093.617-PE, DJe 23/03/2009).
Roubo ocorrido no estacionamento privado que é oferecido pelo banco aos seus clientes e administrado por uma empresa privada.	SIM	Tanto o banco como a empresa de estacionamento têm responsabilidade civil, considerando que, ao oferecerem tal serviço especificamente aos clientes do banco, assumiram o dever de segurança em relação ao público em geral (Lei 7.102/1983), dever este que não pode ser afastado por fato doloso de terceiro. Logo, não se admite a alegação de caso fortuito ou força maior já que a ocorrência de tais eventos é previsível na atividade bancária (AgRg nos EDcl no REsp 844186/RS, DJe 29/06/2012).
Passageiro roubado no interior do transporte coletivo (exs.: ônibus, trem etc.).	NÃO	Constitui causa excludente da responsabilidade da empresa transportadora o fato inteiramente estranho ao transporte em si, como é o assalto ocorrido no interior do coletivo (AgRg no Ag 1389181/SP, DJe 29/06/2012).
Cliente roubado no posto de gasolina enquanto abastecia seu veículo.	NÃO	Tratando-se de postos de combustíveis, a ocorrência de roubo praticado contra clientes não pode ser enquadrado, em regra, como um evento que esteja no rol de responsabilidades do empresário para com os clientes, sendo essa situação um exemplo de caso fortuito externo, ensejando-se, por conseguinte, a exclusão da responsabilidade (REsp 1243970/SE, DJe 10/05/2012).
Roubo ocorrido em veículo sob a guarda de valet parking que fica localizado em via pública.	NÃO	No serviço de manobrista em via pública não existe exploração de estacionamento cercado com grades, mas simples comodidade posta à disposição do cliente. Logo, as exigências de garantia da segurança física e patrimonial do consumidor são menos contundentes do que aquelas atinentes aos estacionamentos de shopping centers e hipermercados (REsp 1.321.739-SP, DJe 10/09/2013).

Cliente roubado no interior da agência bancária.	SIM	Há responsabilidade objetiva do banco em razão do risco inerente à atividade bancária (art. 927, p. ún., CC e art. 14, CDC) (REsp 1.093.617-PE, DJe 23/03/2009).
Furto ocorrido em veículo sob a guarda de valet parking que fica localizado em via pública.	SIM	Nas hipóteses de furto, em que não há violência, permanece a responsabilidade, pois o serviço prestado mostra-se defeituoso, por não apresentar a segurança legitimamente esperada pelo consumidor.
Furto ou roubo ocorrido em veículo sob a guarda de valet parking localizado dentro do shopping center.	SIM	A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado pelo estabelecimento comercial.
Tentativa de roubo ocorrida na cancela do estacionamento do shopping center.	SIM	A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado pelo estabelecimento comercial (REsp 1269691/PB, DJe 05/03/2014).
Roubo ocorrido em estacionamento externo e gratuito de lanchonete.	NÃO	Constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior), de forma que não se aplica a Súmula 130 do STJ.
Roubo ocorrido no drive-thru da lanchonete	SIM	A lanchonete, ao disponibilizar o serviço de drive-thru em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, assumiu o dever implícito de lealdade e segurança. STJ. 4ª Turma. REsp 1.450.434-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/09/2018 (Info 637).
Roubo ocorrido em estacionamento público localizado em frente a supermercado	NÃO	Constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior), de forma que não se aplica a Súmula 130 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA

A Companhia aérea é civilmente responsável por não promover condições dignas de acessibilidade de pessoa cadeirante ao interior da aeronave.

A sociedade empresária atuante no ramo da aviação civil possui a obrigação de providenciar a acessibilidade do cadeirante no processo de embarque quando indisponível ponte de conexão ao terminal aeroportuário ("finger"). Se não houver meio adequado (com segurança e dignidade) para o acesso do cadeirante ao interior da aeronave, isso configura defeito na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. STJ. 4ª Turma. REsp 1.611.915-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 06/12/2018 (Info 642).

O laboratório responde objetivamente pelos danos morais causados à genitora por falso resultado negativo de exame de DNA, realizado para fins de averiguação de paternidade.

À luz do art. 14, *caput* e § 1º, do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, que se considera defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório. O simples fato do resultado negativo do exame de DNA agride, ainda, de maneira grave, a honra e reputação da mãe, ante os padrões culturais que, embora estereotipados, predominam socialmente. Basta a ideia de que a mulher tenha tido envolvimento sexual com mais de um homem, ou de que não saiba quem é o pai do seu filho, para que seja questionada sua honestidade e moralidade. STJ. 3ª Turma. REsp 1.700.827-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/11/2019 (Info 660).

A concessionária de serviço público de transporte não tem responsabilidade civil em caso de assédio sexual cometido por terceiro em suas dependências.

A importunação sexual no transporte de passageiros, cometida por pessoa estranha à empresa, configura fato de terceiro, que rompe o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela concessionária – excluindo, para o transportador, o dever de indenizar. O crime era inevitável, quando muito previsível apenas em tese, de forma abstrativa, com alto grau de generalização. Por mais que se saiba da possibilidade de sua ocorrência, não se sabe quando, nem onde, nem como e nem quem o praticará. Apenas se sabe que, em algum momento, em algum lugar, em alguma oportunidade, algum malvado o consumará. Então, só pode ter por responsável o próprio criminoso. STJ. 2ª Seção. REsp 1.833.722/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/12/2020.

Demonstrada, pelo consumidor, a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do produto ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do

CDC. STJ. 3ª Turma. REsp 1.955.890-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/10/2021 (Info 714).

A inexistência de responsabilidade solidária por fato do produto entre os fornecedores da cadeia de consumo impede a extensão do acordo feito por um réu em benefício do outro.

Exemplo: Marina adquiriu um suco de caixinha industrializado no supermercado e, depois de tomar o primeiro gole, percebeu que o produto estava contaminado com um corpo estranho. A consumidora ajuizou ação de indenização por danos morais contra a fabricante do suco e o supermercado.

O comerciante (supermercado) resolveu fazer um acordo com a consumidora e pagou R\$ 4 mil à autora. A fabricante, por sua vez, não participou da transação.

O juiz, ao homologar a transação, irá extinguir o processo apenas no que tange ao supermercado, prosseguindo o feito com relação à fabricante.

A ingestão parcial de produto contaminado configura hipótese de fato do produto, situação na qual o comerciante não possui responsabilidade solidária, mas sim subsidiária (art. 13 do CDC). Sendo a responsabilidade do supermercado subsidiária, o acordo por ele firmado não se estende necessariamente à fabricante porque não se aplica o § 3º do art. 844 do CC (este dispositivo afirma que se a transação foi feita entre um dos devedores solidários e seu credor, ela extingue a dívida em relação aos codevedores). STJ. 3ª Turma. REsp 1.968.143-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/02/2022 (Info 724).

A empresa patrocinadora de evento, que não participou da sua organização, não pode ser enquadrada no conceito de fornecedor para fins de responsabilização por acidente de consumo ocorrido no local. STJ. 3ª Turma. REsp 1955083-BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/02/2022 (Info 727).

A sociedade empresária que comercializa ingressos no sistema on-line responde civilmente pela falha na prestação do serviço. STJ. 3ª Turma. REsp 1.985.198-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/04/2022 (Info 733).

O médico é civilmente responsável por falha no dever de informação acerca dos riscos de morte em cirurgia.

Vale ressaltar, ainda, que a informação prestada pelo médico ao paciente, acerca dos riscos, benefícios e alternativas ao procedimento indicado, deve ser clara e precisa, não bastando que o profissional de saúde informe, de maneira genérica ou com termos técnicos, as eventuais repercussões no tratamento, o que comprometeria o consentimento informado do paciente, considerando a deficiência no dever de informação.

Com efeito, não se admite o chamado “blanket consente”, isto é, o consentimento genérico, em que não há individualização das informações prestadas ao paciente, dificultando, assim, o exercício de seu direito fundamental à autodeterminação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1848862-RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/04/2022 (Info 733). STJ. 3ª Turma. REsp 1.848.862-RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/04/2022 (Info 733).

3.2. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/SERVIÇO

JURISPRUDÊNCIA

Ainda que haja abatimento no preço do produto, o fornecedor responderá por vício de quantidade na hipótese em que reduzir o volume da mercadoria para quantidade diversa da que habitualmente fornecia no mercado, sem informar na embalagem, de forma clara, precisa e ostensiva, a diminuição do conteúdo. STJ. 2ª Turma. REsp 1364915-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 14/5/2013 (Info 524).

É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.

STJ. 3ª Turma. REsp 1443268-DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 3/6/2014 (Info 544).

Responde solidariamente por vício de qualidade do automóvel adquirido o fabricante de veículos automotores que participa de propaganda publicitária garantindo com sua marca a excelência dos produtos ofertados por revendedor de veículos usados.

Exemplo: a concessionária “XXX” revende veículos seminovos da fabricante GM. A concessionária lançou uma propaganda na qual anunciava diversos veículos para venda e, ao final do comercial, era divulgada a seguinte informação: “os únicos seminovos com o aval da GM”.

STJ. 4ª Turma. REsp 1365609-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/4/2015 (Info 562).

A franqueadora pode ser solidariamente responsabilizada pelos danos causados pela franqueada aos consumidores. STJ. 3ª Turma. REsp 1.426.578-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/6/2015 (Info 569).

Não existe obrigação legal de se inserir nos rótulos dos vinhos informações acerca da quantidade de sódio e de calorias (valor energético) existentes no produto. STJ. 3ª Turma. REsp 1.605.489-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 4/10/2016 (Info 592)

O provedor de buscas de produtos à venda on-line que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual. STJ. 3ª Turma. REsp 1.444.008-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2016 (Info 593).

O fornecimento de bem durável ao seu destinatário final, por removê-lo do mercado de consumo, põe termo à cadeia de seus fornecedores originais. A posterior revenda desse mesmo bem por seu adquirente constitui nova relação jurídica obrigacional com o eventual comprador. Assim, os eventuais prejuízos decorrentes dessa segunda relação não podem ser cobrados do fornecedor original.

Não se pode estender ao integrante daquela primeira cadeia de fornecimento a responsabilidade solidária de que trata o art. 18 do CDC por eventuais vícios que o adquirente da segunda relação jurídica venha a detectar no produto.

Ex: a empresa “Via Autos” alienou um carro para João que, depois de dois anos utilizando o veículo, vendeu o automóvel para Pedro. Em seguida, Pedro percebeu que o hodômetro do carro havia sido adulterado para reduzir a quilometragem. Pedro não poderá exigir a responsabilização da “Via Autos” pelo vício do produto.

STJ. 3ª Turma. REsp 1517800-PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2/5/2017 (Info 603).

Cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante. STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.851-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2017 (Info 619).

O comerciante tem a obrigação de intermediar a reparação ou a substituição de produtos nele adquiridos e que apresentem defeitos de fabricação (vício oculto de inadequação), com a coleta em suas lojas e remessa ao fabricante e posterior devolução. STJ. 3ª Turma. REsp 1.568.938-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

A reclamação obstativa da decadência, prevista no art. 26, § 2º, I, do CDC, pode ser feita documentalmente ou verbalmente. STJ. 3ª Turma. REsp 1.442.597-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/10/2017 (Info 614).

A instituição financeira responde por vício na qualidade do produto ao emitir comprovantes de suas operações por meio de papel termossensível. STJ. 4ª Turma. REsp 1414774/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/05/2019 (Info 650).

É obrigatória a devolução de veículo considerado inadequado ao uso após a restituição do preço pelo fornecedor no cumprimento de sentença prolatada em ação redibitória. STJ. 3ª Turma. REsp 1.823.284-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/10/2020 (Info 681).

A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho expõe o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo. Logo, isso enseja o direito de o consumidor ser indenizado por danos morais, considerando que há ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

A **simples comercialização de produto contendo corpo estranho** possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita.

Existe, no caso, **dano moral in re ipsa** porque a presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos comumente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, caracterizando-se a situação como um defeito do produto, a permitir a responsabilização do fornecedor. STJ. 2ª Seção. REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/08/2021.

Os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").

Em caso de vício no veículo comprado, o banco no qual foi realizado o financiamento terá responsabilidade civil e o contrato de arrendamento mercantil poderá ser rescindido?

Se foi feito com um "banco de varejo": NÃO.

Se foi feito com um "banco de montadora": SIM.

STJ. 3ª Turma. REsp 1946388-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 07/12/2021 (Info 722).

Na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto "por outro da mesma espécie" - prevista no inciso I, do §1º, do art. 18, do CDC - implica a substituição por outro produto novo na data da substituição.

Ocorrendo a alienação do produto viciado, a restituição da quantia paga prevista no inciso II do § 1º do artigo 18 do CDC, deverá corresponder à diferença entre o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.982.739/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/03/2022.

3.3. DECADÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 477, STJ: A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários.

Não tem direito à reparação de perdas e danos decorrentes do vício do produto o consumidor que, no prazo decadencial, não provocou o fornecedor para que este pudesse sanar o vício. STJ. 3ª Turma. REsp 1520500-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/10/2015 (Info 573).

Vestido de noiva é bem durável e os vícios nele existentes devem ser reclamados em até 90 dias.

STJ. 3ª Turma. REsp 1161941-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/11/2013 (Info 533).

3.4. PRESCRIÇÃO

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 412, STJ: A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil.

Súmula 547, STJ: Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028.

As **Convenções de Varsóvia e de Montreal** devem ser aplicadas não apenas na hipótese de extravio de bagagem, mas também em outras questões envolvendo o transporte aéreo internacional, como é o caso da prescrição. Por isso, **o prazo prescricional da ação de responsabilidade civil no caso de acidente aéreo em voo internacional é de 2 anos**, com base no art. 29 da Convenção de Varsóvia. STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 (repercussão geral) (Info 866).

A ação de indenização por danos materiais proposta por consumidor contra construtora em virtude de vícios de qualidade e de quantidade do imóvel adquirido tem prazo prescricional de 10 anos, com fundamento no art. 205 do CC/2002.

Não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC. O art. 26 trata do prazo que o consumidor possui para exigir uma das alternativas previstas no art. 20 do CDC. Não se trata de prazo prescricional. Não se aplica o prazo do art. 27 do CDC porque este se refere apenas a fato do produto. STJ. 3ª Turma. REsp 1534831-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acđ. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2018 (Info 620).

4. ENUNCIADOS DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 28, STF: O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ~~ou concorrente~~ do correntista.

Súmula 161, STF: Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar.

RESUMO

- O Direito do Consumidor adota como fundamento a **Teoria do Risco, para estabelecer a responsabilidade objetiva** (independente de culpa) dos fornecedores de produtos e serviços. Basta provar: (I) defeito ou vício, (II) nexo de causalidade e (III) dano ou prejuízo. No entanto, como o CDC **admitiu excludentes da responsabilidade**, não se adotou a teoria do risco integral.
- **Teoria Unitária da Responsabilidade Civil:** CDC não adotou a distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual.
- O CDC contempla duas categorias de responsabilidade civil do fornecedor:
 - **Fato do produto ou serviço e**
 - **Vício do produto ou serviço**

Arts. 12 a 14 (FATO)	Arts. 18 a 20 (VÍCIO)
O prejuízo é EXTRÍNSECO ao bem, ou seja, não há uma limitação de inadequação do produto em si, mas uma inadequação que gera danos além do produto (acidente de consumo).	O prejuízo é INTRÍNSECO, estando o bem somente em desconformidade com o fim a que se destina.
A responsabilidade pelo fato centraliza suas atenções na garantia da incolumidade FÍSICO-PSÍQUICA do consumidor, protegendo sua saúde e segurança.	A responsabilidade por vício busca garantir a incolumidade ECONÔMICA do consumidor.
Prescrição (art. 27 do CDC).	Decadência (art. 26 do CDC).
Qualidade-segurança.*	Qualidade-adequação.**
<u>Exemplo:</u> o celular que explode e causa dano a pessoas.	<u>Exemplo:</u> as teclas do laptop que não funcionam ou funcionam mal.

Qual a diferença entre vício e defeito?

DEFEITO: gera a inadequação do produto ou serviço, bem como um DANO a pessoa.
Exemplo: o celular que explode e causa dano a pessoas.

VÍCIO: gera a inadequação do produto ou serviço. Exemplo: as teclas do laptop que não funcionam ou funcionam mal.

- Responsabilidade pelo FATO DO PRODUTO

Responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor.

Exceção à regra da solidariedade em relação ao comerciante (apenas para o fato do produto), que possui responsabilidade condicionada, nos termos do art. 13 do CDC.

Espécies de defeitos: defeito de concepção/criação, defeito de produção/fabricação, Defeito de informação/comercialização.

O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

- Responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, é condicionada às seguintes hipóteses:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis. [Hipótese de responsabilidade direta]

Parágrafo único. **Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.**

[Direito de regresso]

- Responsabilidade pelo FATO DO SERVIÇO

Responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor.

Exceção em relação responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, que será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, §4º).

O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnica

- Causa Excludentes da Responsabilidade

Art. 12, §3º e art. 14, §3º do CDC - Ônus da prova do fornecedor, em comprovar que: (I) não colocou o produto no mercado; (II) embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste ou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; (III) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A doutrina entende se tratar de inversão ope leis do ônus da prova (a responsabilidade do fornecedor somente será excluída se ele conseguir comprovar uma das excludentes acima mencionadas).

Art. 393 do CC (analogia) - caso fortuito e força maior. Mas somente o fortuito externo (fato que não guarda nenhuma relação de causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor) exclui e responsabilidade.

Risco do desenvolvimento não é causa excludente da responsabilidade, segundo STJ.

- Responsabilidade pelo VÍCIO DO PRODUTO/ SERVIÇO

Garantia legal, que independe de culpa ou má-fé do alienante (art. 23, CDC).

- Responsabilidade pelo vício de QUALIDADE do produto (art. 18): inadequação para os fins a que se destinam.

Há solidariedade automática (inclusive do comerciante).

Opções conferidas ao consumidor **após o prazo de 30 dias para o fornecedor sanar o vício** de qualidade do produto:

- a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
- b) restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada;
- c) abatimento proporcional do preço.

Obs.: As partes podem convencionar redução ou ampliação do referido prazo de 30 dias sem, no entanto, este não seja inferior a 7 nem superior a 180 dias.

Inaplicabilidade do prazo de 30 dias se a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto; puder diminuir-lhe o valor; ou se tratar de produto essencial.

- Responsabilidade pelo vício de QUANTIDADE do produto (art. 19): inadequação quanto aos limites quantitativos deste.

Há solidariedade automática. **Exceção:** quando o fornecedor imediato for o responsável por fazer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Neste caso, haverá **responsabilidade exclusiva do fornecedor imediato**.

Não incidência do prazo de 30 dias, em se tratando de vícios de quantidade do produto. O consumidor já pode de imediato fazer a opção entre uma das quatro possibilidades dispostas nos incisos do art. 19, que se assemelham às opções do art. 18 + também é possível que o consumidor opte pela complementação do peso ou da medida.

- Responsabilidade pelo vício de QUALIDADE do serviço (art. 20): se assemelha ao vício de qualidade do produto. No entanto, não há incidência do prazo de 30 dias para o fornecedor sanar o vício.
- Responsabilidade pelo vício de QUANTIDADE do serviço: não há norma expressa no CDC. Há analogia ao art. 19 que disciplina o vício de quantidade do produto.

Garantia Legal x Garantia Contratual:

GARANTIA CONTRATUAL	GARANTIA LEGAL
É complementar à legal e será facultativa. É conferida mediante termo escrito (art. 50, CDC)	É obrigatória (fornecedor não pode se exonerar dela). Independente de termo escrito (art. 23, CDC)

DECADÊNCIA (art. 26, CDC): prazo que o consumidor tem para reclamar dos vícios do produto ou serviço e exigir uma das opções e ele conferidas pela lei:

PRAZOS DE DECADÊNCIA		
VÍCIOS APARENTES OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO		
Produtos ou serviços	Prazo	Início da contagem
Não duráveis	30 dias	Entrega efetiva do produto ou término da execução do serviço.
Duráveis	90 dias	
VÍCIOS OCULTOS		
Produtos ou serviços	Prazo	Início da contagem
Não duráveis	30 dias	Momento em que ficar evidenciado o defeito.
Duráveis	90 dias	

- **Causas que obstem o prazo decadencial:** a) a reclamação do consumidor perante o fornecedor, até a resposta negativa correspondente; b) a instauração de inquérito civil até seu encerramento.
- **PRESCRIÇÃO (art. 27, CDC):** A ação de indenização por fato do produto ou do serviço (acidente de consumo), prescreve em 5 anos. O início da contagem do prazo ocorre a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (teoria da actio nata).

QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

- 001.** (CESPE/TRF3/JUIZ/2011) A definição de consumidor não abrange relações extracontratuais, visto que o CDC se refere à aquisição do produto ou serviço.
- 002.** (CESPE/DPEPI/DEFENSOR/2022) Se um defeito gera danos morais, ele deixa de ser considerado vício e passa a ser considerado um fato.
- 003.** (MPERS/PROMOTOR/2021) De acordo com a regra geral, o comerciante será responsabilizado pelo vício do produto de forma subsidiária, como na hipótese de que o produto tenha sido fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador.
- 004.** (FCC/AL-AP/ANALISTA LEGISLATIVO AL/2020) O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.
- 005.** (CONSULPLAN/TJMS/NOTÁRIO/2021) Na seara consumerista não se aplica o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor.
- 006.** (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) Não sendo o vício do produto de consumo sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.
- 007.** (FCC/TJGO/JUIZ/2021) Relativamente aos vícios de quantidade, o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais, nesse caso afastando-se a responsabilidade da fabricante.
- 008.** (FCC/TJMS/JUIZ/2020) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a garantia legal de adequação do produto independe de termo expresso, sendo vedada, em qualquer hipótese, a exoneração contratual do fornecedor.
- 009.** (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) A Lei Federal n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) prevê que a instauração de inquérito civil obsta a decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, até seu encerramento.

QUESTÕES DE CONCURSO

010. (CESPE/CEBRASPE/MPE-TO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2022) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os pressupostos para a responsabilidade civil do fornecedor por fato do produto incluem

I – a culpa.

II – a conduta.

III – o nexo de causalidade.

IV – o dano.

V – o defeito.

VI – o dolo.

Estão certos apenas os itens

a) IV e VI

b) I, II e VI.

c) I, III, IV e V.

d) II, III, IV e V.

e) I, II, III, V e VI.

011. (CESPE/CEBRASPE/DPE-RS/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Alberto, proprietário de um restaurante de intenso movimento, auxiliava seus funcionários no atendimento da clientela quando uma garrafa da cerveja da marca multinacional Z, por defeito de fabricação, estourou, causando-lhe lesão com dano estético.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o próximo item.

Alberto sofreu um acidente de consumo, sendo cabível que ele pleiteie indenização com fundamento no regramento consumerista.

012. (MPE-PR/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) Nos termos do disposto no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta:

a) O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, uma vez existente culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

b) O comerciante não poderá ser responsabilizado nos termos do Código de Defesa do Consumidor quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados.

c) O serviço é considerado defeituoso se houver a possibilidade de adoção de novas técnicas.

d) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade.

e) As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

013. (TJ-PR/COMARCA DE TIBAJI-JUIZ LEIGO/2019) Ainda relativamente a Lei n. 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor, julgue os itens a seguir:

I – Produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação.

II – Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.

III – Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - o abatimento proporcional do preço; II - complementação do peso ou medida; III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

IV – O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

Estão CORRETAS as seguintes alternativas:

a) I e III, apenas

b) II e III, apenas

c) I, II e III, apenas

d) Todas estão corretas.

014. (TJ-PR/COMARCA DE BOCAIUVA DO SUL-JUIZ LEIGO/2019) Francisco da Silva adquiriu um veículo fabricado por XZ e vendido pela concessionária local X. Quando já decorrido um ano da aquisição houve sério defeito (oculto) no sistema de freios, defeito este decorrente da fabricação do veículo, ocasionando o capotamento do veículo em rodovia, causando lesões aos três passageiros do veículo e ao adquirente, que era condutor na ocasião. Neste caso, considere as questões Verdadeiras e Falsas:

() Para a pretensão de reparação de danos causados às vítimas do acidente aplica-se o prazo decadencial de noventa dias, mas este prazo somente se inicia no momento em que ficou evidenciado o defeito, ou seja, data do acidente.

- () Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de reparação pelos danos causados no acidente.
- () Para os efeitos e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso descrito no enunciado acima, são considerados consumidores, além do adquirente do veículo, todas as vítimas do evento (consumidores por equiparação).
- () A concessionária de veículos X é solidariamente responsável com o fabricante XZ pelos danos causados às vítimas do evento acima por se configurar a responsabilidade por fato do produto. Assinale a alternativa correta:

- a) V, V, V, F
- b) F, V, F, V
- c) F, V, V, V
- d) F, V, V, F
- e) V, F, F, V

015. (FCC/TJ-AL/JUIZ SUBSTITUTO/2019) No que concerne à qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos nas relações de consumo,

- a) o comerciante só será responsabilizado perante o consumidor se não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
- b) os produtos e serviços colocados no mercado de consumo em nenhuma hipótese poderão acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores.
- c) o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de nexo de causalidade, na modalidade de risco integral.
- d) o fornecedor de produtos e serviços deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados nesse fornecimento, ou colocados à disposição do consumidor, informando, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.
- e) a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais dar-se-á objetivamente, na modalidade do risco atividade.

016. (FCC/TJ-MS/JUIZ SUBSTITUTO/2020) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a garantia legal de adequação do produto

- a) sempre depende de termo expresso, podendo ser excluída ou atenuada contratualmente, mediante desconto do preço, desde que isso não coloque o consumidor em situação de exagerada desvantagem.
- b) depende de termo expresso apenas no caso de produtos duráveis, sendo vedada, em qualquer hipótese, a exoneração contratual do fornecedor.
- c) independe de termo expresso, podendo ser excluída ou atenuada contratualmente, mediante desconto do preço, desde que isso não coloque o consumidor em situação de exagerada desvantagem.

d) independe de termo expresso, sendo vedada, em qualquer hipótese, a exoneração contratual do fornecedor.

e) independe de termo expresso, mesmo que se trate de produtos duráveis, podendo ser excluída contratualmente, mediante desconto do preço, desde que isso não coloque o consumidor em situação de exagerada desvantagem.

017. (FCC/TJ-MS/JUIZ SUBSTITUTO/2020) Mariana adquiriu numa loja uma geladeira nova, para utilizar em sua residência. Apenas dois dias depois da compra, o produto apresentou vício, deixando de refrigerar. Mariana então pleiteou a imediata restituição do preço, o que foi negado pelo fornecedor sob o fundamento de que o produto poderia ser consertado. Nesse caso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assiste razão

a) à Mariana, por se tratar de produto essencial, circunstância que lhe garante exigir a imediata restituição do preço, ainda que o vício do produto possa ser sanado.

b) à Mariana, em virtude de o vício ter se manifestado dentro do prazo de sete dias contado da compra, circunstância que lhe garante exigir a imediata restituição do preço, ainda que o vício do produto possa ser sanado.

c) ao fornecedor, pois o consumidor só terá direito à restituição do preço se o vício do produto não for reparado no prazo legal de trinta dias, que pode ser aumentado ou diminuído por convenção das partes.

d) ao fornecedor, pois o consumidor só terá direito à restituição do preço se o vício do produto não for reparado no prazo legal de trinta dias, que não pode ser aumentado nem diminuído por convenção das partes.

e) ao fornecedor, pois o consumidor só terá direito à restituição do preço se o vício do produto não for reparado no prazo legal de trinta dias, que não pode ser aumentado, mas pode ser diminuído por convenção das partes.

018. (CESPE/CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir. A empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviços, ainda que na condição de parceira, é subsidiariamente responsável por eventuais danos causados ao destinatário final dos serviços.

019. (CESPE/CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir. A garantia atribuída pelo CDC ao consumidor será afastada caso o fornecedor conceda garantia contratual que não inclua o afastamento da responsabilidade e esteja escrita com destaque.

020. (CESPE/CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir. Considere que o fornecedor de determinado automóvel tenha sanado, em trinta dias a partir da data da aquisição, um defeito constatado na pintura do veículo, mas que, após noventa dias, o comprador tenha solicitado a substituição do veículo, por ter verificado, depois de lavar o automóvel, que o reparo da pintura havia sido mal feito. Nessa situação, houve a decadência do direito.

021. (MPE-RS/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2021) Acerca da disciplina da responsabilidade pelo fato do produto e pelo vício do produto consoante as regras do Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização ou riscos de produtos poderão fundamentar ação de reparação de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fabricação.
- b) O fornecedor terá o prazo máximo de trinta dias para sanar eventual vício do produto, e, em não sendo o vício sanado, poderá o consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.
- c) De acordo com a regra geral, o comerciante será responsabilizado pelo vício do produto de forma subsidiária, como na hipótese de que o produto tenha sido fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador.
- d) O fornecedor imediato será responsável pelo vício de quantidade quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo padrões oficiais.
- e) A época em que foi colocado em circulação é circunstância a ser valorada para aferir a ocorrência de defeito do produto.

022. (FGV/DPE-MS/DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO/2022) Pluto, um cãozinho de pequeno porte, foi levado a uma loja integrante de uma grande rede de pet shops, para realização de banho e tosa. Ao chegarem em casa, Tício, tutor do cão, percebeu que o animal estava incomodado com algo, oportunidade em que viu alguns ferimentos pequenos compatíveis com aqueles provocados por tesoura. Isso o levou a acreditar que o profissional tosador tivesse causado tais ferimentos. Indignado, Tício imediatamente retornou ao pet shop e registrou a reclamação, bem como fez fotos dos ferimentos. Em seguida, procurou a Defensoria Pública para saber de seus direitos.

Diante disso, será correto explicar a Tício que:

- a) não basta Tício demonstrar a relação de causa e efeito entre a má-prestação do serviço e o dano, pois isso é insuficiente para induzir presunção de existência do defeito;
- b) a hipótese é de defeito do serviço e que cabe à fornecedora comprovar que o defeito inexistente, seja porque o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;

- c) configurado está o vício de qualidade do serviço que o tornou impróprio à finalidade a que se destinava, bem como diante da disparidade com o que razoavelmente se esperava;
- d) a inversão do ônus da prova no caso de defeito do serviço será ope iudicis, não inibindo o dever primário do autor Tício de provar o fato constitutivo de seu direito.

023. (CESPE/CEBRASPE/MPE-TO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2022) No que diz respeito à incidência das excludentes da responsabilidade civil pelo fato do produto e ao ônus da prova nas relações de consumo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

- a) não admite a incidência de excludentes de responsabilidade civil, com base no Código de Processo Civil, elencando as hipóteses de sua ocorrência, e impõe o ônus da prova ao fornecedor estrangeiro quanto ao fato constitutivo de seu direito.
- b) não admite a existência de excludentes de responsabilidade civil, com base no Código de Defesa do Consumidor, elencando as hipóteses de sua ocorrência, e inverte o ônus da prova ao impor ao fornecedor nacional a comprovação acerca da inexistência de nexo de causalidade.
- c) admite a incidência de excludentes de responsabilidade civil, com base no Código de Defesa do Consumidor, independentemente das hipóteses de sua ocorrência, bem como impõe o ônus da prova ao consumidor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
- d) admite a existência de excludentes de responsabilidade civil, com base no Código de Processo Civil, mas não elenca as hipóteses de sua ocorrência, e não inverte o ônus da prova ao impor ao consumidor a comprovação acerca da inexistência de nexo de causalidade.
- e) admite a existência de excludentes de responsabilidade civil, com base no Código de Defesa do Consumidor, elencando as hipóteses de sua ocorrência, assim como inverte o ônus da prova ao impor ao fornecedor a comprovação acerca da inexistência de nexo de causalidade.

024. (FCC/DPE-RR/DEFENSOR PÚBLICO/2021) Renato comprou, por meio do website de uma empresa varejista, uma máquina de lavar roupa para uso doméstico. No mesmo dia em que recebeu o produto, partiu para uma viagem ao exterior, da qual regressou quatro meses depois. No mesmo dia do seu retorno ao país, ao abrir a embalagem, constatou que o painel frontal da máquina estava trincado. Imediatamente, fez reclamações, pelo telefone, tanto à empresa vendedora do produto quanto à sua fabricante, solicitando a substituição da máquina ou, subsidiariamente, o conserto gratuito da peça danificada. Nesse caso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor,

- a) nem a vendedora nem a fabricante têm o dever de substituir o produto, mas ambas são obrigadas a reparar a peça danificada sem custo para o consumidor.
- b) nem a vendedora nem a fabricante têm o dever de substituir o produto ou de reparar gratuitamente a peça danificada, dada a consumação da decadência.
- c) tanto a vendedora quanto a fabricante têm o dever de substituir o produto sem custo para o consumidor.
- d) apenas a vendedora tem o dever de substituir o produto sem custo para o consumidor.
- e) apenas a fabricante tem o dever de substituir o produto sem custo para o consumidor.

025. (FGV/TJ-AP/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) Romeu comprou uma churrasqueira inox com acendimento elétrico que incluía sistema de rotação automática e contínua dos espetos (modelo 150), conforme visto no mostruário. No dia seguinte, a mercadoria foi entregue e Romeu verificou se havia alguma avaria, testou o acendimento elétrico e guardou-a em seguida, uma vez que sua residência estava em obras. Quatro meses depois, realizou uma festa para inaugurar a casa reformada, momento em que atentou para o fato de que o produto foi entregue com configuração diferente (modelo 100), uma vez que não possuía o recurso de rotação automática dos espetos. Imediatamente, o consumidor entrou em contato com a loja, explicou o erro na entrega do produto e solicitou sua substituição ou o ressarcimento do valor pago, o que lhe foi negado. Romeu então propôs ação de obrigação de fazer.

Nesse caso, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que se trata de:

- a)** vício de qualidade do produto, tendo havido a decadência, que deve ser alegada pela parte que se beneficia, sob pena de preclusão, não podendo ser conhecida de ofício;
- b)** fato do produto, sendo de três anos o prazo prescricional para exercer a pretensão em juízo com o objetivo de ressarcimento do valor pago ou de efetuação da troca do produto;
- c)** vício oculto que somente ficou evidenciado para o consumidor quatro meses após a aquisição, iniciando-se daí a contagem do prazo decadencial;
- d)** vício de qualidade do produto, e ocorreu decadência, uma vez que a reclamação junto à fornecedora foi feita quatro meses após a aquisição e o recebimento do produto;
- e)** inexistência de fato ou de vício de qualidade do produto, tendo havido erro no procedimento de entrega, afastando-se o fenômeno da decadência.

026. (FGV/DPE-MS/DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO/2022) Cláudia, ao verificar o extrato de sua conta bancária, foi surpreendida com a informação de que foi realizado saque de grande quantia diretamente no caixa. Indignada, procurou a fornecedora, que informou somente liberar tal procedimento mediante apresentação de documento oficial de identidade, sendo constatada a utilização de documento falso por terceiro para a realização do saque.

Cláudia procurou a Defensoria Pública que, corretamente, deve orientar-lhe que ocorreu:

- a)** caso fortuito interno, devendo a instituição bancária responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros;
- b)** caso fortuito externo, visto que o ato foi praticado por terceiros, e não por funcionário do banco, afastando-se a responsabilidade decorrente do risco do empreendimento.
- c)** a atuação de estelionatário, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, ainda que o fato tenha ocorrido no interior da agência bancária;
- d)** força maior por culpa de terceiro, não havendo nexo de causalidade entre o dano sofrido por Cláudia e algum ato praticado pela instituição bancária.

027. (CESPE/CEBRASPE/DPE-RS/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Acerca da prestação e da suspensão de serviços públicos contínuos, julgue o item que se segue.

É obrigatória a comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, assim como do dia a partir do qual será realizada a suspensão do serviço, que somente pode ser executada em horário comercial, salvo na sexta-feira, ainda que dia útil.

028. (CESPE/CEBRASPE/DPE-RS/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Marcos compareceu a determinado banco, para realizar o pagamento de uma dívida, e aguardou na fila de espera por vinte minutos antes de ser atendido, tempo além do máximo permitido pela legislação do município onde está localizado o banco. Esse tipo de demora no atendimento dos clientes é fato corriqueiro em tal instituição bancária.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Marcos, ao ter sido submetido a tempo de espera superior ao previsto na legislação municipal, foi vítima de defeito na prestação do serviço pelo banco e, por isso, faz jus a indenização por dano moral individual in re ipsa.

029. (CESPE/CEBRASPE/DPE-PA/DEFENSOR PÚBLICO/2022) João adquiriu um carro novo em uma concessionária em janeiro de 2020. No dia em que retirou da loja o automóvel, ele percebeu que o veículo fazia um ruído quando a embreagem era acionada, o que o levou a retornar à concessionária para verificar se havia algum problema. Ao conversar com os funcionários a respeito disso, foi informado de que o ruído era natural, uma vez que o motor era novo. Oito meses depois, ao retornar à concessionária para realizar a revisão de dez mil quilômetros do veículo, João, mais uma vez, queixou-se desse ruído, porém foi informado na ocasião de que o barulho era normal e de que se tratava de uma característica do modelo do carro adquirido. Uma semana depois, o veículo parou de funcionar e foi rebocado até a concessionária, lá permanecendo por mais de 60 dias. Em razão dessa situação, João acionou o Poder Judiciário, alegando vício oculto e pleiteando ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

I – Uma vez viciado o produto, o fornecedor tem 30 dias para sanar o vício; caso não o faça, o consumidor pode exigir a restituição da quantia paga.

II – Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial de 90 dias se inicia no momento em que fica evidenciado o defeito.

III – Reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor é causa de suspensão do prazo decadencial.

IV – Nessa situação, por se tratar de vício do produto, a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante do veículo é solidária.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens I e IV estão certos.
- c) Apenas os itens II e III estão certos.
- d) Apenas os itens III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

030. (FGV/TJ-AP/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) Osmar ingressou com ação judicial em face da fabricante do telefone celular, alegando que houve problemas ainda no período de vigência da garantia legal. No momento da contestação, a parte ré apresentou o laudo realizado pela assistência técnica autorizada da fabricante, indicando que o problema apresentado no aparelho celular se relaciona ao mau uso, documento esse acompanhado por fotografia que demonstra marcas compatíveis com choque físico no bem, ao passo que Osmar requereu a inversão do ônus da prova.

A respeito de tal situação, é correto afirmar que:

- a) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em razão de a previsão ope legis ser direito básico do consumidor para a salvaguarda da facilitação da defesa de seus direitos;
- b) o laudo técnico confeccionado pela assistência técnica autorizada da ré não pode ser considerado imparcial e idôneo para ser utilizado, em detrimento das garantias asseguradas ao consumidor, devendo ser julgado procedente o pedido de Osmar se somente essa for a prova constituída nos autos;
- c) embora se trate de relação de consumo, com inversão do ônus da prova como um direito básico garantido ao consumidor, não está dispensado o dever da parte autora de fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- d) não pode ser afastada a responsabilidade da demandada por se tratar de garantia legal, que é obrigatória e inegociável, ainda que seja demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, situação que somente excluiria responsabilidade em caso de fato do produto;
- e) deve ser julgado procedente o pedido de Osmar a partir de suas alegações, uma vez que a justificativa de suposto mau uso do produto por choque físico representa risco que razoavelmente se espera no manuseio de aparelhos celulares, não sendo capaz de afastar a garantia legal obrigatória.

031. (MPE-PR/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) Quanto ao tema de decadência tratado pelo Código de Defesa do Consumidor, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa:

I – O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis.

II – O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

III – Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

IV – obsta a decadência a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- e) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

032. (FCC/TJ-GO/JUIZ SUBSTITUTO/2021) Em relação à responsabilidade por vício do produto, o Código de Defesa do Consumidor prevê:

- a) Relativamente aos vícios de quantidade, o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais, nesse caso afastando-se a responsabilidade da fabricante.
- b) A ampliação do prazo para sanar o vício, ou sua redução, podem ser convencionadas, salvo na hipótese de contrato de adesão.
- c) Na hipótese de fornecimento de produtos in natura, o único responsável perante o consumidor é o fornecedor imediato, ainda que identificado claramente o produtor, cabendo àquele voltar-se regressivamente contra este.
- d) Os prazos para reclamar o vício do produto, seja de qualidade ou de quantidade, são prescricionais, uma vez que as ações são de ressarcimento material e ou moral.
- e) A contagem do prazo para demandar o reconhecimento do vício inicia-se sempre a partir da aquisição do produto.

033. (CESPE/CEBRASPE/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) Determinado consumidor foi vítima de roubo, mediante uso de arma de fogo, enquanto lanchava em um estacionamento externo, gratuito, localizado em área aberta, pública e com livre acesso, utilizado costumeiramente pelos clientes de uma lanchonete fast-food. Em decorrência desse fato, o referido consumidor ajuizou uma ação, pleiteando indenização por danos materiais e por danos morais em face da referida lanchonete (fornecedora).

Nessa situação hipotética, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, a responsabilidade do fornecedor é

- a) objetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor pelos danos materiais e pelos danos morais sofridos.
- b) objetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor apenas pelos danos materiais sofridos.
- c) subjetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor pelos danos materiais e pelos danos morais sofridos.
- d) subjetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor apenas pelos danos materiais sofridos.
- e) inexistente, haja vista o ocorrido se caracterizar como fortuito externo.

034. (VUNESP/TJ-RO/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Com relação à decadência e prescrição no âmbito do direito do consumidor, é correto afirmar que

- a) a decadência não pode ser obstada.
- b) prescreve em 03 (três) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto.
- c) se inicia a contagem do prazo decadencial a partir da utilização efetiva do produto por parte do consumidor.
- d) se inicia a contagem do prazo da pretensão à reparação pelos danos causados por fato do serviço, a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
- e) o prazo prescricional para reclamar sobre o vício oculto inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

035. (MPE-SP/MPE-SP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) A contagem do prazo para o exercício do direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação inicia-se a partir

- a) do momento em que ficar evidenciado o defeito.
- b) da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.
- c) da instauração de inquérito civil para apurar a responsabilidade pelos vícios aparentes ou de fácil constatação.
- d) da aquisição efetiva do produto ou da data da contratação dos serviços.
- e) do conhecimento do dano e de sua autoria.

036. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) Segundo o Código de Defesa do Consumidor, no que respeita à responsabilidade por vício do Produto e do Serviço, são considerados impróprios ao uso e consumo, os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

037. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade.

038. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-CE/JUIZ LEIGO/2019) Estabelece o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor que “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. E complementa que o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar, EXCETO:

- a) Que não colocou o produto no mercado.
- b) A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
- c) Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste.
- d) Que o produto foi fornecido sem identificação clara do seu fabricante ou produtor.

039. (FCC/DPE-SP/DEFENSOR PÚBLICO/2019) Márcia adquiriu um apartamento da construtora Felizes S/A, ainda na fase de construção. Entregue o apartamento e passados 03 meses, os azulejos de sua cozinha começam a cair e ela nota algumas rachaduras na parede. Neste mesmo período, sua mãe é internada e Márcia somente entra em contato com a construtora para reclamar 08 meses após a constatação dos defeitos. Nesse caso,

- a) Márcia poderá requerer a reforma do apartamento, mas não terá direito à indenização.
- b) decaiu o direito de Márcia de reclamar nos termos do art. 26 do CDC, mas terá direito à indenização.
- c) a empresa tem o dever de resolver o problema em 30 dias, sob pena de rescisão do contrato.
- d) Márcia poderá optar pela devolução do seu dinheiro e perdas e danos ou pela reforma no bem.
- e) o direito de Márcia, com relação aos vícios, decaiu e não há direito de indenização.

040. (VUNESP/TJ-AC /JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Carlota Joaquina fez um implante de próteses mamárias e, decorridos dez anos da cirurgia, em razão de dores na região, realizou exames médicos que constatarem a ruptura das próteses e presença de silicone livre em seu corpo, que lhe causou deformidade permanente. Em razão desses fatos, após um ano contado do conhecimento da causa das dores, ingressou com ação judicial pleiteando indenização.

Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta.

- a) Operou-se a decadência do direito de reclamar pelos vícios apresentados na prótese, já que decorrido o prazo legal para exercício desse direito.
- b) Operou-se a prescrição da pretensão de cunho indenizatório, pois já decorridos mais de cinco anos da realização da cirurgia para implante das próteses.
- c) A pretensão não está prescrita, pois, referindo-se a pleito de reparação de danos, o prazo prescricional para formular pretensão indenizatória é de três anos, contados do conhecimento do vício do produto.
- d) Não ocorreu a prescrição da pretensão à reparação pelos danos causados, eis que a ação foi proposta antes de decorrido o quinquênio contado da data de conhecimento do fato do produto.

041. (CESPE/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO/2019) Se determinada mercadoria apresentar vício do produto poucos dias após a sua aquisição, o consumidor terá direito à reparação do vício

- a) diretamente pelo comerciante, por ser subsidiária a responsabilidade do fabricante.
- b) pelo fabricante em até sete dias, caso a mercadoria seja essencial.
- c) no prazo prescricional de noventa dias, caso seja produto durável.
- d) pelo comerciante, pela assistência técnica ou pelo fabricante, no prazo de trinta dias.

042. (CESPE/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Renê firmou contrato de seguro de assistência à saúde e, anos depois, quando ele completou sessenta anos de idade, a seguradora reajustou o valor do seu plano de assistência com base em uma cláusula abusiva. Por essa razão, Renê pretende ajuizar ação visando à declaração de nulidade da cláusula de reajuste e à condenação da contratada em repetição de indébito referente a valores pagos em excesso.

De acordo com entendimento jurisprudencial do STJ, nessa situação hipotética, as parcelas vencidas e pagas em excesso estão sujeitas à

- a) prescrição de três anos, porque se trata de hipótese de enriquecimento sem causa da empresa contratada.
- b) prescrição de um ano, por se tratar de um contrato de seguro
- c) prescrição de dois anos, porque, apesar de se tratar de um contrato de seguro, o requerente é idoso.
- d) prescrição de cinco anos, por envolver valores líquidos e certos.
- e) imprescritibilidade, por ser essa uma relação jurídica de trato sucessivo.

043. (VUNESP/TJ-RS/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2018) Paciente com insuficiência renal grave faleceu em decorrência de ingerir, por orientação médica, um anti-inflamatório, cuja bula continha informações de possíveis reações adversas e a ocorrência de doenças graves renais. O laboratório, fornecedor do produto,

- a) não responde, pois o produto tem periculosidade inerente (medicamento), cujos riscos são normais à sua natureza e previsíveis.
- b) responde objetivamente pela teoria do risco do empreendimento ou da atividade.
- c) responde objetivamente, por ser causador de um acidente de consumo.
- d) responde objetivamente pelos riscos do produto, pelo simples fato de tê-lo colocado no mercado.
- e) responde subjetivamente, pois se trata de produto defeituoso.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. E | 36. C |
| 2. C | 37. E |
| 3. E | 38. d |
| 4. C | 39. b |
| 5. E | 40. d |
| 6. C | 41. d |
| 7. C | 42. a |
| 8. C | 43. a |
| 9. C | |
| 10. d | |
| 11. C | |
| 12. e | |
| 13. d | |
| 14. d | |
| 15. d | |
| 16. d | |
| 17. a | |
| 18. E | |
| 19. E | |
| 20. C | |
| 21. c | |
| 22. b | |
| 23. e | |
| 24. b | |
| 25. d | |
| 26. a | |
| 27. C | |
| 28. E | |
| 29. e | |
| 30. c | |
| 31. a | |
| 32. a | |
| 33. e | |
| 34. d | |
| 35. b | |

GABARITO COMENTADO

010. (CESPE/CEBRASPE/MPE-TO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2022) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os pressupostos para a responsabilidade civil do fornecedor por fato do produto incluem

I – a culpa.

II – a conduta.

III – o nexo de causalidade.

IV – o dano.

V – o defeito.

VI – o dolo.

Estão certos apenas os itens

a) IV e VI

b) I, II e VI.

c) I, III, IV e V.

d) II, III, IV e V.

e) I, II, III, V e VI.



O fornecedor será responsabilizado pelo fato do produto quando este vier a causar danos ao consumidor em razão de defeito na concepção, produção, comercialização ou fornecimento, determinando-se a obrigação de indenizar pela violação do dever geral de segurança inerente à atuação no mercado de consumo.

Assim, o defeito é um pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam:

a) a conduta, que, no sistema do CDC, equivale à colocação do produto no mercado ou, de algum modo, à participação na cadeia de fornecimento do produto;

b) o nexo de causalidade entre o dano gerado ao consumidor e aquela determinada conduta de oferecimento do produto no mercado;

c) o dano efetivamente sofrido pelo consumidor.

FONTE: STJ, REsp 1.955.890, 2021.

Letra d.

011. (CESPE/CEBRASPE/DPE-RS/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Alberto, proprietário de um restaurante de intenso movimento, auxiliava seus funcionários no atendimento da clientela quando uma garrafa da cerveja da marca multinacional Z, por defeito de fabricação, estourou, causando-lhe lesão com dano estético.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o próximo item.

Alberto sofreu um acidente de consumo, sendo cabível que ele pleiteie indenização com fundamento no regramento consumerista.



Alberto sofreu um acidente de consumo e por isso é equiparado a consumidor, nos termos do art. 17 do CDC.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

1. A doutrina convencionou chamar de consumidor por equiparação ou bystander todos aqueles que, embora não façam parte diretamente de uma relação de consumo, sofrem os efeitos lesivos da falha na prestação de serviço e, portanto, também merecem ser tutelados pelo microsistema legal, nos termos do artigo 17 da Legislação Consumerista. [...] (Fonte: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/cdc-na-visao-do-tjdft-1>)

Certo.

012. (MPE-PR/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) Nos termos do disposto no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta:

- a) O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, uma vez existente culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
- b) O comerciante não poderá ser responsabilizado nos termos do Código de Defesa do Consumidor quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados.
- c) O serviço é considerado defeituoso se houver a possibilidade de adoção de novas técnicas.
- d) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade.
- e) As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.



a) Errada. CDC. Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, **independentemente** da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

b) Errada. CDC. Art. 13. O comerciante é **igualmente responsável**, nos termos do artigo anterior, quando: I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

- c) Errada. CDC. Art. 14. § 2º O serviço **não é** considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.
- d) Errada. CDC. Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços **não o exime** de responsabilidade.
- e) Certa. Súmula 595/STJ: As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

Letra e.

013. (TJ-PR/COMARCA DE TIBAJI-JUIZ LEIGO/2019) Ainda relativamente a Lei n. 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor, julgue os itens a seguir:

I – Produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação.

II – Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.

III – Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - o abatimento proporcional do preço; II - complementação do peso ou medida; III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

IV – O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

Estão CORRETAS as seguintes alternativas:

- a) I e III, apenas
- b) II e III, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) Todas estão corretas.



I – Certa. CDC.

Art. 12, § 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – sua apresentação;

II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi colocado em circulação.

II – Certa. CDC.

Art. 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

§ 1º Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.

III – Certa. CDC.

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – o abatimento proporcional do preço;

II – complementação do peso ou medida;

III – a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;

IV – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

IV – Certa. CDC.

Art. 19, § 2º O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

Letra d.

014. (TJ-PR/COMARCA DE BOCAIUVA DO SUL-JUIZ LEIGO/2019) Francisco da Silva adquiriu um veículo fabricado por XZ e vendido pela concessionária local X. Quando já decorrido um ano da aquisição houve sério defeito (oculto) no sistema de freios, defeito este decorrente da fabricação do veículo, ocasionando o capotamento do veículo em rodovia, causando lesões aos três passageiros do veículo e ao adquirente, que era condutor na ocasião. Neste caso, considere as questões Verdadeiras e Falsas:

- () Para a pretensão de reparação de danos causados às vítimas do acidente aplica-se o prazo decadencial de noventa dias, mas este prazo somente se inicia no momento em que ficou evidenciado o defeito, ou seja, data do acidente.
- () Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de reparação pelos danos causados no acidente.

- () Para os efeitos e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso descrito no enunciado acima, são considerados consumidores, além do adquirente do veículo, todas as vítimas do evento (consumidores por equiparação).
- () A concessionária de veículos X é solidariamente responsável com o fabricante XZ pelos danos causados às vítimas do evento acima por se configurar a responsabilidade por fato do produto. Assinale a alternativa correta:

- a) V, V, V, F
b) F, V, F, V
c) F, V, V, V
d) F, V, V, F
e) V, F, F, V



Art. 27, CDC. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Art. 2º, parágrafo único, CDC. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Quando se tratar de fato (defeito) do produto, em regra, o comerciante não terá responsabilidade solidária pelo acidente de consumo (veja que o *caput* do art. 12 enumera de forma exaustiva os fornecedores responsáveis). A responsabilidade do comerciante nos acidentes de consumo, é condicionada às circunstâncias previstas no art. 13 do CDC.

Letra d.

015. (FCC/TJ-AL/JUIZ SUBSTITUTO/2019) No que concerne à qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos nas relações de consumo,

- a) o comerciante só será responsabilizado perante o consumidor se não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
- b) os produtos e serviços colocados no mercado de consumo em nenhuma hipótese poderão acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores.
- c) o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de nexo de causalidade, na modalidade de risco integral.
- d) o fornecedor de produtos e serviços deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados nesse fornecimento, ou colocados à disposição do consumidor, informando, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação.
- e) a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais dar-se-á objetivamente, na modalidade do risco atividade.



a) Errada. O comerciante também será responsável nas demais hipóteses dos incisos art. 13 do CDC.

Art. 13 e incisos, do CDC. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara de seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

b) Errada. A legislação consumerista admite expressamente a comercialização de bens e serviços que possuam riscos normais e previsíveis (art. 8º, *caput*, do CDC), ressaltando, contudo, o amplo dever de informação; bem como potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança (art. 9º) com informação ostensiva e adequada.

c) Errada. Se de um lado a responsabilidade dos produtores, construtores e importadores efetivamente é objetiva, **(i)** ela não prescinde da demonstração do nexo de causalidade a entrelaçar o dano e a conduta, e **(ii)** a teoria adotada é a do risco da atividade.

d) Certa. É a redação do art. 8º, §2º do CDCX.

e) Errada. De acordo com o art. 14, §4º, do CDC, “a responsabilidade dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa” – sendo, portanto, modalidade de responsabilidade subjetiva. Ademais, a teoria do risco da atividade foi desenvolvida originariamente para contemplar hipóteses de responsabilidade objetiva, razão pela qual também se mostraria equivocado se afirmar ser ela a reger a responsabilidade civil dos profissionais liberais.

Letra d.

016. (FCC/TJ-MS/JUIZ SUBSTITUTO/2020) De acordo com o Código de Defesa do Consumir, a garantia legal de adequação do produto

a) sempre depende de termo expresso, podendo ser excluída ou atenuada contratualmente, mediante desconto do preço, desde que isso não coloque o consumidor em situação de exagerada desvantagem.

b) depende de termo expresso apenas no caso de produtos duráveis, sendo vedada, em qualquer hipótese, a exoneração contratual do fornecedor.

c) independe de termo expresso, podendo ser excluída ou atenuada contratualmente, mediante desconto do preço, desde que isso não coloque o consumidor em situação de exagerada desvantagem.

d) independe de termo expresso, sendo vedada, em qualquer hipótese, a exoneração contratual do fornecedor.

e) independe de termo expresso, mesmo que se trate de produtos duráveis, podendo ser excluída contratualmente, mediante desconto do preço, desde que isso não coloque o consumidor em situação de exagerada desvantagem.



CDC, Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Não confunda a garantia legal com a garantia contratual, esta última pode ou não ser concedida pelo fornecedor (facultativa) mediante termo expresso. Já a garantia legal é obrigatória. Também não confunda com o prazo para sanear o vício, que pode ser reduzido ou ampliado por convenção entre as partes (mínimo 7 dias e máximo 180 dias).

Letra d.

017. (FCC/TJ-MS/JUIZ SUBSTITUTO/2020) Mariana adquiriu numa loja uma geladeira nova, para utilizar em sua residência. Apenas dois dias depois da compra, o produto apresentou vício, deixando de refrigerar. Mariana então pleiteou a imediata restituição do preço, o que foi negado pelo fornecedor sob o fundamento de que o produto poderia ser consertado. Nesse caso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assiste razão

- a) à Mariana, por se tratar de produto essencial, circunstância que lhe garante exigir a imediata restituição do preço, ainda que o vício do produto possa ser sanado.
- b) à Mariana, em virtude de o vício ter se manifestado dentro do prazo de sete dias contado da compra, circunstância que lhe garante exigir a imediata restituição do preço, ainda que o vício do produto possa ser sanado.
- c) ao fornecedor, pois o consumidor só terá direito à restituição do preço se o vício do produto não for reparado no prazo legal de trinta dias, que pode ser aumentado ou diminuído por convenção das partes.
- d) ao fornecedor, pois o consumidor só terá direito à restituição do preço se o vício do produto não for reparado no prazo legal de trinta dias, que não pode ser aumentado nem diminuído por convenção das partes.
- e) ao fornecedor, pois o consumidor só terá direito à restituição do preço se o vício do produto não for reparado no prazo legal de trinta dias, que não pode ser aumentado, mas pode ser diminuído por convenção das partes.



Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

A regra é a de que o consumidor deve exigir a substituição da parte viciada e, somente se o fornecedor não sanar o vício no prazo de 30 dias, o consumidor poderá exigir a substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento do preço. A exceção se dá justamente nas hipóteses do § 3º do art. 18, sendo que uma das exceções é o produto ser essencial.

Letra a.

018. (CESPE/CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir. A empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviços, ainda que na condição de parceira, é subsidiariamente responsável por eventuais danos causados ao destinatário final dos serviços.



Há responsabilidade **SOLIDÁRIA** de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (ex.: concessionária de veículos) e o fornecedor indireto (ex.: o fabricante do automóvel). Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes (STJ, REsp 1.684.132, 2018) (STJ, AgInt no AREsp 1.183.072, 2018).

Errado.

019. (CESPE/CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir. A garantia atribuída pelo CDC ao consumidor será afastada caso o fornecedor conceda garantia contratual que não inclua o afastamento da responsabilidade e esteja escrita com destaque.



CDC. ART. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, **vedada a exoneração contratual do fornecedor**.

Errado.

020. (CESPE/CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir. Considere que o fornecedor de determinado automóvel tenha sanado, em trinta dias a partir da data da aquisição, um defeito constatado na pintura do veículo, mas que, após noventa dias, o comprador tenha solicitado a substituição do veículo, por ter verificado, depois de lavar o automóvel, que o reparo da pintura havia sido mal feito. Nessa situação, houve a decadência do direito.



No caso da questão, dentro dos 30 dias, houve o reparo pelo fornecedor.

No entanto, o reparo gerou problema na pintura do veículo. Trata-se de vício de fácil constatação, ou seja, aquele que não exige do consumidor médio nenhum conhecimento especializado ou apreciação técnica (perícia), por decorrer de análise superficial do produto (STJ, REsp 1.161.941, 2009).

O carro é bem de consumo durável. Produtos não duráveis são aqueles que se exaurem no primeiro uso ou logo após sua aquisição, enquanto os não duráveis, definidos por exclusão, seriam aqueles de vida útil não efêmera (STJ, REsp 114.473, 1997).

O prazo decadencial para reclamação, está previsto no art. 26, CDC. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – **30 dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – **90 dias** tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Assim, após o reparo, abriu-se novo prazo decadencial de 90 dias para que o consumidor percebesse que o reparo havia sido mal feito e pleitear a substituição, restituição ou abatimento. A questão informa que o consumidor procurou o fornecedor APÓS 90 dias, por isso, houve decadência de seu direito.

Certo.

021. (MPE-RS/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2021) Acerca da disciplina da responsabilidade pelo fato do produto e pelo vício do produto consoante as regras do Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa **INCORRETA**.

a) Informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização ou riscos de produtos poderão fundamentar ação de reparação de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fabricação.

b) O fornecedor terá o prazo máximo de trinta dias para sanar eventual vício do produto, e, em não sendo o vício sanado, poderá o consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

- c) De acordo com a regra geral, o comerciante será responsabilizado pelo vício do produto de forma subsidiária, como na hipótese de que o produto tenha sido fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador.
- d) O fornecedor imediato será responsável pelo vício de quantidade quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo padrões oficiais.
- e) A época em que foi colocado em circulação é circunstância a ser valorada para aferir a ocorrência de defeito do produto.



a) Certa. CDC.

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, **bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.**

b) Certa. CDC.

Art. 18, §1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de **trinta dias**, pode o consumidor exigir, **alternativamente** e à sua escolha:

- I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
- II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
- III – o abatimento proporcional do preço.

c) Errada. Gabarito. Isso porque, a regra da responsabilidade subsidiária do comerciante refere-se ao **fato** do produto (art. 13), e não ao vício, como afirma a alternativa.

d) Certa. CDC. Art. 19, §2º. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

e) Certa. CDC.

Art. 12, §1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- I – sua apresentação;
- II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
- III – a época em que foi colocado em circulação.

Letra c.

022. (FGV/DPE-MS/DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO/2022) Pluto, um cãozinho de pequeno porte, foi levado a uma loja integrante de uma grande rede de pet shops, para realização de banho e tosa. Ao chegarem em casa, Tício, tutor do cão, percebeu que o animal estava incomodado com algo, oportunidade em que viu alguns ferimentos pequenos compatíveis com aqueles provocados por tesoura. Isso o levou a acreditar que o profissional tosador tivesse causado tais ferimentos. Indignado, Tício imediatamente retornou ao pet shop e registrou a reclamação, bem como fez fotos dos ferimentos. Em seguida, procurou a Defensoria Pública para saber de seus direitos.

Diante disso, será correto explicar a Tício que:

- a) não basta Tício demonstrar a relação de causa e efeito entre a má-prestação do serviço e o dano, pois isso é insuficiente para induzir presunção de existência do defeito;
- b) a hipótese é de defeito do serviço e que cabe à fornecedora comprovar que o defeito inexistente, seja porque o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- c) configurado está o vício de qualidade do serviço que o tornou impróprio à finalidade a que se destinava, bem como diante da disparidade com o que razoavelmente se esperava;
- d) a inversão do ônus da prova no caso de defeito do serviço será ope iudicis, não inibindo o dever primário do autor Tício de provar o fato constitutivo de seu direito.



Trata-se de fato do serviço, haja vista a ocorrência de danos extrínsecos à prestação do serviço propriamente dito. Ocorrerá, portanto um acidente de consumo.

Ônus do fornecedor de provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos gerados (art. 14, §3º, CDC);

Letra b.

023. (CESPE/CEBRASPE/MPE-TO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2022) No que diz respeito à incidência das excludentes da responsabilidade civil pelo fato do produto e ao ônus da prova nas relações de consumo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

- a) não admite a incidência de excludentes de responsabilidade civil, com base no Código de Processo Civil, elencando as hipóteses de sua ocorrência, e impõe o ônus da prova ao fornecedor estrangeiro quanto ao fato constitutivo de seu direito.
- b) não admite a existência de excludentes de responsabilidade civil, com base no Código de Defesa do Consumidor, elencando as hipóteses de sua ocorrência, e inverte o ônus da prova ao impor ao fornecedor nacional a comprovação acerca da inexistência de nexo de causalidade.
- c) admite a incidência de excludentes de responsabilidade civil, com base no Código de Defesa do Consumidor, independentemente das hipóteses de sua ocorrência, bem como impõe o ônus da prova ao consumidor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

d) admite a existência de excludentes de responsabilidade civil, com base no Código de Processo Civil, mas não elenca as hipóteses de sua ocorrência, e não inverte o ônus da prova ao impor ao consumidor a comprovação acerca da inexistência de nexo de causalidade.

e) admite a existência de excludentes de responsabilidade civil, com base no Código de Defesa do Consumidor, elencando as hipóteses de sua ocorrência, assim como inverte o ônus da prova ao impor ao fornecedor a comprovação acerca da inexistência de nexo de causalidade.



Demonstrada, pelo consumidor, a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do produto ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC. (STJ, REsp 1.955.890, 2021).

1) O STJ admite a existência de excludentes de responsabilidade civil, com base no Código de Defesa do Consumidor, elencando as hipóteses de sua ocorrência.

Art. 12, §3º, CDC. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I – que não colocou o produto no mercado;

II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14, §3º, CDC. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2) O STJ inverte o ônus da prova ao impor ao fornecedor a comprovação acerca da inexistência de nexo de causalidade.

Cabe ao fornecedor comprovar as excludentes de sua responsabilidade, nos termos do art. 12, §3º c/c art. 14, §3º, ambos do CDC.

Letra e.

024. (FCC/DPE-RR/DEFENSOR PÚBLICO/2021) Renato comprou, por meio do website de uma empresa varejista, uma máquina de lavar roupa para uso doméstico. No mesmo dia em que recebeu o produto, partiu para uma viagem ao exterior, da qual regressou quatro meses depois. No mesmo dia do seu retorno ao país, ao abrir a embalagem, constatou que o painel frontal da máquina estava trincado. Imediatamente, fez reclamações, pelo telefone, tanto à empresa vendedora do produto quanto à sua fabricante, solicitando a substituição da máquina ou, subsidiariamente, o conserto gratuito da peça danificada. Nesse caso, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor,

- a) nem a vendedora nem a fabricante têm o dever de substituir o produto, mas ambas são obrigadas a reparar a peça danificada sem custo para o consumidor.
- b) nem a vendedora nem a fabricante têm o dever de substituir o produto ou de reparar gratuitamente a peça danificada, dada a consumação da decadência.
- c) tanto a vendedora quanto a fabricante têm o dever de substituir o produto sem custo para o consumidor.
- d) apenas a vendedora tem o dever de substituir o produto sem custo para o consumidor.
- e) apenas a fabricante tem o dever de substituir o produto sem custo para o consumidor.



O vício era aparente e de fácil constatação, e o bem era durável.

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

- I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;
- II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Letra b.

025. (FGV/TJ-AP/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) Romeu comprou uma churrasqueira inox com acendimento elétrico que incluía sistema de rotação automática e contínua dos espetos (modelo 150), conforme visto no mostruário. No dia seguinte, a mercadoria foi entregue e Romeu verificou se havia alguma avaria, testou o acendimento elétrico e guardou-a em seguida, uma vez que sua residência estava em obras. Quatro meses depois, realizou uma festa para inaugurar a casa reformada, momento em que atentou para o fato de que o produto foi entregue com configuração diferente (modelo 100), uma vez que não possuía o recurso de rotação automática dos espetos. Imediatamente, o consumidor entrou em contato com a loja, explicou o erro na entrega do produto e solicitou sua substituição ou o ressarcimento do valor pago, o que lhe foi negado. Romeu então propôs ação de obrigação de fazer.

Nesse caso, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que se trata de:

- a) vício de qualidade do produto, tendo havido a decadência, que deve ser alegada pela parte que se beneficia, sob pena de preclusão, não podendo ser conhecida de ofício;
- b) fato do produto, sendo de três anos o prazo prescricional para exercer a pretensão em juízo com o objetivo de ressarcimento do valor pago ou de efetuação da troca do produto;
- c) vício oculto que somente ficou evidenciado para o consumidor quatro meses após a aquisição, iniciando-se daí a contagem do prazo decadencial;
- d) vício de qualidade do produto, e ocorreu decadência, uma vez que a reclamação junto à fornecedora foi feita quatro meses após a aquisição e o recebimento do produto;
- e) inexistência de fato ou de vício de qualidade do produto, tendo havido erro no procedimento de entrega, afastando-se o fenômeno da decadência.



A questão retrata caso de vício aparente e de fácil constatação do produto, pois decorre da disparidade entre o que foi adquirido e o que foi entregue ao consumidor, a qual só não foi percebida de plano, pois o adquirente não testou as funcionalidades da churrasqueira antes do advento do prazo decadencial para reclamar - já que a sua residência estava em obras.

Deste modo, incide no caso a regra do art. 26 do CDC, in verbis:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Letra d.

026. (FGV/DPE-MS/DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO/2022) Cláudia, ao verificar o extrato de sua conta bancária, foi surpreendida com a informação de que foi realizado saque de grande quantia diretamente no caixa. Indignada, procurou a fornecedora, que informou somente liberar tal procedimento mediante apresentação de documento oficial de identidade, sendo constatada a utilização de documento falso por terceiro para a realização do saque.

Cláudia procurou a Defensoria Pública que, corretamente, deve orientar-lhe que ocorreu:

- a)** caso fortuito interno, devendo a instituição bancária responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros;
- b)** caso fortuito externo, visto que o ato foi praticado por terceiros, e não por funcionário do banco, afastando-se a responsabilidade decorrente do risco do empreendimento.
- c)** a atuação de estelionatário, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, ainda que o fato tenha ocorrido no interior da agência bancária;
- d)** força maior por culpa de terceiro, não havendo nexo de causalidade entre o dano sofrido por Cláudia e algum ato praticado pela instituição bancária.



JURISPRUDÊNCIA

Súmula 479-STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Aprovada em 27/06/2012, DJ 01/08/2012.

Fortuito Interno:

Está relacionado com a organização da empresa.

É um fato ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor.

Para o STJ, o fortuito interno NÃO exclui a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

Fortuito Externo:

Não está relacionado com a organização da empresa.

É um fato que não guarda nenhuma relação de causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor.

É uma situação absolutamente estranha ao produto ou ao serviço fornecido.

Para o STJ, o fortuito externo é uma causa excludente de responsabilidade.

(Fonte: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/46fc943ecd56441056a560ba-37d0b9e8?categoria=18&subcategoria=181&assunto=542>)

Letra a.

027. (CESPE/CEBRASPE/DPE-RS/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Acerca da prestação e da suspensão de serviços públicos contínuos, julgue o item que se segue.

É obrigatória a comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, assim como do dia a partir do qual será realizada a suspensão do serviço, que somente pode ser executada em horário comercial, salvo na sexta-feira, ainda que dia útil.



Lei n. 8.987/1995.

Capítulo II

DO SERVIÇO ADEQUADO

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I – motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo NÃO PODERÁ iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

Certo.

028. (CESPE/CEBRASPE/DPE-RS/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Marcos compareceu a determinado banco, para realizar o pagamento de uma dívida, e aguardou na fila de espera por vinte minutos antes de ser atendido, tempo além do máximo permitido pela legislação do município onde está localizado o banco. Esse tipo de demora no atendimento dos clientes é fato corriqueiro em tal instituição bancária.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Marcos, ao ter sido submetido a tempo de espera superior ao previsto na legislação municipal, foi vítima de defeito na prestação do serviço pelo banco e, por isso, faz jus a indenização por dano moral individual in re ipsa.



A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Em outras palavras, o simples fato de a pessoa ter esperado por atendimento bancário por tempo superior ao previsto na legislação municipal não enseja indenização por danos morais. Info 641, STJ.

Errado.

029. (CESPE/CEBRASPE/DPE-PA/DEFENSOR PÚBLICO/2022) João adquiriu um carro novo em uma concessionária em janeiro de 2020. No dia em que retirou da loja o automóvel, ele percebeu que o veículo fazia um ruído quando a embreagem era acionada, o que o levou a retornar à concessionária para verificar se havia algum problema. Ao conversar com os funcionários a respeito disso, foi informado de que o ruído era natural, uma vez que o motor era novo. Oito meses depois, ao retornar à concessionária para realizar a revisão de dez mil quilômetros do veículo, João, mais uma vez, queixou-se desse ruído, porém foi informado na ocasião de que o barulho era normal e de que se tratava de uma característica do modelo do carro adquirido. Uma semana depois, o veículo parou de funcionar e foi rebocado até a concessionária, lá permanecendo por mais de 60 dias. Em razão dessa situação, João acionou o Poder Judiciário, alegando vício oculto e pleiteando ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

I – Uma vez viciado o produto, o fornecedor tem 30 dias para sanar o vício; caso não o faça, o consumidor pode exigir a restituição da quantia paga.

II – Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial de 90 dias se inicia no momento em que fica evidenciado o defeito.

III – Reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor é causa de suspensão do prazo decadencial.

IV – Nessa situação, por se tratar de vício do produto, a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante do veículo é solidária.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens I e IV estão certos.
- c) Apenas os itens II e III estão certos.
- d) Apenas os itens III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.



I – Certo.

Art. 18, §1º: Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

II – Certo.

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

III – Certo.

Art. 26, § 2º Obstat a decadência:

I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

IV – Certo.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Letra e.

030. (FGV/TJ-AP/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2022) Osmar ingressou com ação judicial em face da fabricante do telefone celular, alegando que houve problemas ainda no período de vigência da garantia legal. No momento da contestação, a parte ré apresentou o laudo realizado pela assistência técnica autorizada da fabricante, indicando que o problema apresentado no aparelho celular se relaciona ao mau uso, documento esse acompanhado por fotografia que demonstra marcas compatíveis com choque físico no bem, ao passo que Osmar requereu a inversão do ônus da prova.

A respeito de tal situação, é correto afirmar que:

a) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em razão de a previsão ope legis ser direito básico do consumidor para a salvaguarda da facilitação da defesa de seus direitos;

- b) o laudo técnico confeccionado pela assistência técnica autorizada da ré não pode ser considerado imparcial e idôneo para ser utilizado, em detrimento das garantias asseguradas ao consumidor, devendo ser julgado procedente o pedido de Osmar se somente essa for a prova constituída nos autos;
- c) embora se trate de relação de consumo, com inversão do ônus da prova como um direito básico garantido ao consumidor, não está dispensado o dever da parte autora de fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- d) não pode ser afastada a responsabilidade da demandada por se tratar de garantia legal, que é obrigatória e inegociável, ainda que seja demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, situação que somente excluiria responsabilidade em caso de fato do produto;
- e) deve ser julgado procedente o pedido de Osmar a partir de suas alegações, uma vez que a justificativa de suposto mau uso do produto por choque físico representa risco que razoavelmente se espera no manuseio de aparelhos celulares, não sendo capaz de afastar a garantia legal obrigatória.



No CDC existem duas formas de inversão do ônus da prova.

A inversão pode ser OPE LEGIS, que ocorre no caso de FATO/DEFEITO do produto ou serviço, conforme previsão dispostas nos artigos 12, §3º e 14, §3º do CDC.

Por outro lado a inversão do ônus da prova pode ser OPE JUDIS, que ocorre em caso de VÍCIO do produto ou serviço. Nesses casos para ter direito a inversão do ônus da prova, o consumidor deve preencher os requisitos autorizadores do artigo 6º, VIII, do CDC.

A questão trata acerca de vício do produto. Em tais casos, o autor precisa provar o fato constitutivo de seu direito. Precisa provar que houve fato, dano e nexo de causalidade. Obviamente não precisa provar dano e culpa, tendo em vista que a responsabilidade no CDC é objetiva. Mas precisa ao menos provar o fato constitutivo de seu direito.

Em relação a alternativa B, o simples fato de o laudo ter sido produzido por uma das partes não o torna parcial e inidôneo, principalmente quando acompanhado de fotografias que demonstram danos compatíveis com choque físico no bem. Assim sendo, não existe justificativa para considerar a prova inválida, especialmente se não foi contestada ou refutada por outras evidências.

É importante ressaltar que a responsabilidade pelo vício do produto é objetiva, mas não integral, já que admite circunstâncias que isentem o fornecedor da responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor.

Letra c.

031. (MPE-PR/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) Quanto ao tema de decadência tratado pelo Código de Defesa do Consumidor, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa:

I – O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação **caduca** em trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos **não duráveis**.

II – O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação **caduca** em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos **duráveis**.

III – Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

IV – **Obsta** a decadência a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- e) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.



CDC.

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação **caduca** em:

I – **trinta dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos **não duráveis**;

II – **noventa dias**, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos **duráveis**.

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da **entrega efetiva** do produto ou do **término da execução** dos serviços.

§ 2º **Obstam** a decadência:

III – a instauração de inquérito civil, **até seu encerramento**.

Letra a.

032. (FCC/TJ-GO/JUIZ SUBSTITUTO/2021) Em relação à responsabilidade por vício do produto, o Código de Defesa do Consumidor prevê:

- a) Relativamente aos vícios de quantidade, o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais, nesse caso afastando-se a responsabilidade da fabricante.
- b) A ampliação do prazo para sanar o vício, ou sua redução, podem ser convencionadas, salvo na hipótese de contrato de adesão.
- c) Na hipótese de fornecimento de produtos in natura, o único responsável perante o consumidor é o fornecedor imediato, ainda que identificado claramente o produtor, cabendo àquele voltar-se regressivamente contra este.
- d) Os prazos para reclamar o vício do produto, seja de qualidade ou de quantidade, são prescricionais, uma vez que as ações são de ressarcimento material e ou moral.

e) A contagem do prazo para demandar o reconhecimento do vício inicia-se sempre a partir da aquisição do produto.



a) Certa. CDC. Art. 19, § 2º. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

b) Errada. Art. 18, § 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

c) Errada. Art. 18, § 5º No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

d) Errada. Os prazos para reclamação são decadenciais. Trata-se de direito potestativo.

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação **CADUCA** em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Logo, trata-se de decadência.

Por outro lado, prevê o art. 27: “**Prescreve** em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (prazo de prescrição).

e) Errada. Art. 26, § 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Letra a.

033. (CESPE/CEBRASPE/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) Determinado consumidor foi vítima de roubo, mediante uso de arma de fogo, enquanto lanchava em um estacionamento externo, gratuito, localizado em área aberta, pública e com livre acesso, utilizado costumeiramente pelos clientes de uma lanchonete fast-food. Em decorrência desse fato, o referido consumidor ajuizou uma ação, pleiteando indenização por danos materiais e por danos morais em face da referida lanchonete (fornecedora).

Nessa situação hipotética, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, a responsabilidade do fornecedor é

a) objetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor pelos danos materiais e pelos danos morais sofridos.

b) objetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor apenas pelos danos materiais sofridos.

c) subjetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor pelos danos materiais e pelos danos morais sofridos.

- d) subjetiva, cabendo a ele indenizar o consumidor apenas pelos danos materiais sofridos.
- e) inexistente, haja vista o ocorrido se caracterizar como fortuito externo.



Há dever de indenizar nas seguintes situações?

- 1) Roubo no estacionamento externo e gratuito de lanchonete: **NÃO** (STJ, REsp 1.431.606, 2014);
- 2) Roubo ocorrido no drive-thru da lanchonete: **SIM** (STJ, REsp 1.450.434, 2014);
- 3) Roubo em estacionamento pago: **SIM** (STJ, REsp 1.118.454, 2006);
- 4) Roubo no estacionamento/cancela de shopping center: **SIM** (STJ, REsp 1.269.691, 2011);
- 5) Roubo em estacionamento gratuito localizado em área pública em frente ao supermercado: **NÃO** (STJ, REsp 1.642.397, 2018);
- 6) Roubo em estacionamento de banco: **SIM** (STJ, REsp 1.045.775, 2008);
- 7) Roubo ocorrido em estacionamento aberto da faculdade, logo após a vítima sacar dinheiro do banco: **NÃO** (STJ, REsp 1.487.050, 2019);
- 8) Roubo em veículo sob a guarda de valet parking que fica localizado em via pública: **NÃO** (STJ, REsp 1.321.739, 2013);
- 9) Roubo no posto de gasolina enquanto abastecia veículo: **NÃO** (STJ, REsp 1.243.970, 2012);
- 10) Roubo ocorrido no estacionamento privado que é oferecido pelo banco aos seus clientes e administrado por uma empresa privada: **NÃO** (STJ, Tese 14, Ed. 42).

Fonte: Buscador DOD.

Letra e.

034. (VUNESP/TJ-RO/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Com relação à decadência e prescrição no âmbito do direito do consumidor, é correto afirmar que

- a) a decadência não pode ser obstada.
- b) prescreve em 03 (três) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto.
- c) se inicia a contagem do prazo decadencial a partir da utilização efetiva do produto por parte do consumidor.
- d) se inicia a contagem do prazo da pretensão à reparação pelos danos causados por fato do serviço, a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
- e) o prazo prescricional para reclamar sobre o vício oculto inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.



- a) Errada. CDC - Art. 26. § 2º **Obstam a decadência:** I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

- b) Errada. CDC - Art. 27. Prescreve em **5 anos** a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
- c) Errada. CDC - Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:(...) § 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial **a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.**
- d) Certa. CDC - Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
- e) Errada. CDC - Art. 26. § 3º Tratando-se de vício oculto, o **prazo decadencial** inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Letra d.

- 035.** (MPE-SP/MPE-SP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) A contagem do prazo para o exercício do direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação inicia-se a partir
- a) do momento em que ficar evidenciado o defeito.
 - b) da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.
 - c) da instauração de inquérito civil para apurar a responsabilidade pelos vícios aparentes ou de fácil constatação.
 - d) da aquisição efetiva do produto ou da data da contratação dos serviços.
 - e) do conhecimento do dano e de sua autoria.



Art. 26 O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Letra b.

- 036.** (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) Segundo o Código de Defesa do Consumidor, no que respeita à responsabilidade por vício do Produto e do Serviço, são considerados impróprios ao uso e consumo, os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.



CDC.

Art. 18, § 6º São impróprios ao uso e consumo:

I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III – os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Certo.

037. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade.



Trata-se de responsabilidade objetiva.

CDC. Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Errado.

038. (INSTITUTO CONSULPLAN/TJ-CE/JUIZ LEIGO/2019) Estabelece o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor que “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. E complementa que o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar, EXCETO:

- a) Que não colocou o produto no mercado.
- b) A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
- c) Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste.
- d) Que o produto foi fornecido sem identificação clara do seu fabricante ou produtor.



CDC. **Art. 12. (...) § 3º** O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I – que não colocou o produto no mercado;

II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Letra d.

039. (FCC/DPE-SP/DEFENSOR PÚBLICO/2019) Márcia adquiriu um apartamento da construtora Felizes S/A, ainda na fase de construção. Entregue o apartamento e passados 03 meses, os azulejos de sua cozinha começam a cair e ela nota algumas rachaduras na parede. Neste mesmo período, sua mãe é internada e Márcia somente entra em contato com a construtora para reclamar 08 meses após a constatação dos defeitos. Nesse caso,

- a) Márcia poderá requerer a reforma do apartamento, mas não terá direito à indenização.
- b) decaiu o direito de Márcia de reclamar nos termos do art. 26 do CDC, mas terá direito à indenização.
- c) a empresa tem o dever de resolver o problema em 30 dias, sob pena de rescisão do contrato.
- d) Márcia poderá optar pela devolução do seu dinheiro e perdas e danos ou pela reforma no bem.
- e) o direito de Márcia, com relação aos vícios, decaiu e não há direito de indenização.



JURISPRUDÊNCIA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação indenizatória. Defeitos aparentes da obra. Art. 26 do CDC. Prazo decadencial. Inaplicabilidade à pretensão indenizatória. Sujeição a prazo prescricional. Art. 205 do CC/02.

Aplica-se o prazo prescricional do art. 205 do CC/02 às ações indenizatórias por danos materiais decorrentes de vícios de qualidade e de quantidade do imóvel adquirido pelo consumidor, e não o prazo decadencial estabelecido pelo art. 26 do CDC.

Na hipótese, discute-se em ação de indenização por danos materiais, entre outras questões, o afastamento da prejudicial de decadência no tocante aos vícios de qualidade e de quantidade de imóvel adquirido pelo consumidor. Primeiramente, faz-se necessário salientar que o prazo quinquenal disposto no art. 618 do CC/02, para que o comitente verifique eventual existência de defeito ou vício que estivesse oculto por ocasião da entrega da construção, é de garantia, na medida em que visa protegê-lo contra riscos futuros e eventuais. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial. Isso significa que, apesar da entrega da obra, o empreiteiro permanecerá responsável por vício oculto que venha a ser revelado dentro do quinquênio legal, comprometendo a segurança e a solidez da construção. Verificado o vício nesse interregno, poderá o comitente reclamá-lo; entretanto, qual o prazo para que o faça? Essa questão suscitou bastante divergência na doutrina e nos Tribunais pátrios, mormente com a introdução do parágrafo único ao art. 618 pelo CC/2002 (sem correspondente na legislação anterior), o qual passou a estabelecer que “decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra ao empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito”. Sobre o tema, a doutrina majoritária se inclina no sentido de que o prazo de 180 dias, de natureza decadencial, se refere apenas ao direito de o comitente pleitear a rescisão contratual ou o abatimento no preço (ação de índole desconstitutiva), permanecendo

a pretensão de indenização, veiculada em ação condenatória sujeita ao prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/02, o qual, além de corresponder ao prazo vintenário anteriormente disposto no art. 177 do CC/16, é o prazo que regula as pretensões fundadas no inadimplemento contratual. De outro turno, quando o litígio envolve relação de consumo, novas considerações devem ser feitas, haja vista que o CDC, em matéria de vícios de qualidade ou de quantidade do produto ou serviço, confere tratamento diverso do que aquele da codificação civilista. Isso porque, mesmo não havendo no CDC qualquer prazo específico de garantia dos trabalhos de construção, como ocorre no art. 618 do CC/02 em relação à “solidez e segurança” de “edifícios e outras construções consideráveis”, possui o consumidor proteção mais abrangente, haja vista que estará resguardado de vícios na obra ainda que estes surjam após o prazo de cinco anos do recebimento. A princípio, em qualquer momento em que ficar evidenciado o defeito, poderá o consumidor enjeitá-lo, desde que o faça dentro do prazo decadencial de 90 dias, o qual, inclusive, pode ser suspenso pela reclamação do vício junto ao fornecedor ou pela instauração de inquérito civil (art. 26, § 2º, do CDC). Ademais, para além da possibilidade de redibir o contrato ou de pleitear o abatimento do preço – alternativas que vigoram no Código Civil para vícios ocultos – o CDC coloca à disposição do consumidor uma terceira opção, consistente na substituição do produto ou na reexecução do serviço (arts. 18, § 1º, I, e 20, I, do CDC). A despeito das considerações supracitadas, cabe registrar que a solução, segundo a legislação consumerista, da questão relativa à decadência do direito de reclamar por vícios no imóvel (prazo de 90 dias, contado do recebimento do bem, em se tratando de vício aparente, ou do aparecimento do defeito, em se tratando de vício oculto) não obsta a que seja aplicado o raciocínio anteriormente desenvolvido no que tange à prescrição da pretensão indenizatória. Sendo assim, **o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput do mesmo diploma legal, não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. E, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual – o prazo quinquenal disposto no art. 27 é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou do serviço – entende-se que deve ser aplicado o prazo geral decenal do art. 205 do CC/02.** REsp 1.534.831-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018. Informativo 620 do STJ.

A alternativa correta é a letra “b”. Isso porque, como passado o tempo previsto no art. 26 do CDC, decaiu o direito de Márcia de reclamar nos termos do art. 18 do CDC. Mas terá direito à indenização com base no Código Civil.

Letra b.

040. (VUNESP/TJ-AC /JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Carlota Joaquina fez um implante de próteses mamárias e, decorridos dez anos da cirurgia, em razão de dores na região, realizou exames médicos que constatarem a ruptura das próteses e presença de silicone livre em seu corpo, que lhe causou deformidade permanente. Em razão desses fatos, após um ano contado do conhecimento da causa das dores, ingressou com ação judicial pleiteando indenização.

Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta.

- a) Operou-se a decadência do direito de reclamar pelos vícios apresentados na prótese, já que decorrido o prazo legal para exercício desse direito.
- b) Operou-se a prescrição da pretensão de cunho indenizatório, pois já decorridos mais de cinco anos da realização da cirurgia para implante das próteses.
- c) A pretensão não está prescrita, pois, referindo-se a pleito de reparação de danos, o prazo prescricional para formular pretensão indenizatória é de três anos, contados do conhecimento do vício do produto.
- d) Não ocorreu a prescrição da pretensão à reparação pelos danos causados, eis que a ação foi proposta antes de decorrido o quinquênio contado da data de conhecimento do fato do produto.



O caso narrado retrata hipótese do fato do produto.

CDC. Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

O dispositivo e questão adota a TEORIA DA ACTIO NATA, para qual o prazo prescricional não se inicia com a mera violação do direito. O início do termo da prescrição fluirá a partir do conhecimento inequívoco pela vítima da lesão ou violação do seu direito.

Letra d.

041. (CESPE/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO/2019) Se determinada mercadoria apresentar vício do produto poucos dias após a sua aquisição, o consumidor terá direito à reparação do vício

- a) diretamente pelo comerciante, por ser subsidiária a responsabilidade do fabricante.
- b) pelo fabricante em até sete dias, caso a mercadoria seja essencial.
- c) no prazo prescricional de noventa dias, caso seja produto durável.
- d) pelo comerciante, pela assistência técnica ou pelo fabricante, no prazo de trinta dias.



Se o produto que o consumidor comprou apresenta um vício, ele tem o direito de ter esse vício sanado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1º do CDC). Para tanto, o consumidor pode escolher para quem levará o produto a fim de ser consertado: a) para o comerciante; b) para a assistência técnica ou c) para o fabricante.

Em outras palavras, cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto em 30 dias: levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante. STJ. 3ª Turma.REsp 1634851-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2017 (Info 619).

Fonte: Dizer o Direito

Letra d.

042. (CESPE/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Renê firmou contrato de seguro de assistência à saúde e, anos depois, quando ele completou sessenta anos de idade, a seguradora reajustou o valor do seu plano de assistência com base em uma cláusula abusiva. Por essa razão, Renê pretende ajuizar ação visando à declaração de nulidade da cláusula de reajuste e à condenação da contratada em repetição de indébito referente a valores pagos em excesso.

De acordo com entendimento jurisprudencial do STJ, nessa situação hipotética, as parcelas vencidas e pagas em excesso estão sujeitas à

- a) prescrição de três anos, porque se trata de hipótese de enriquecimento sem causa da empresa contratada.
- b) prescrição de um ano, por se tratar de um contrato de seguro
- c) prescrição de dois anos, porque, apesar de se tratar de um contrato de seguro, o requerente é idoso.
- d) prescrição de cinco anos, por envolver valores líquidos e certos.
- e) imprescritibilidade, por ser essa uma relação jurídica de trato sucessivo.



A questão retrata caso de pleito de reconhecimento de abusividade de cláusula em contrato de plano de saúde. Em que pese a aplicabilidade do CDC nos referidos contratos, não há incidência dos prazos de prescrição ou decadência previstos no CDC, haja vista, não ser caso de fato ou vício do produto.

Veja o entendimento do STJ trazido no INFORMATIVO 590:

JURISPRUDÊNCIA

DIREITO CIVIL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA DECORRENTE DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 610.

Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou **em 3 anos** (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

Assim, ajuizada ação de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, está fundada no enriquecimento sem causa, e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

Letra a.

043. (VUNESP/TJ-RS/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2018) Paciente com insuficiência renal grave faleceu em decorrência de ingerir, por orientação médica, um anti-inflamatório, cuja bula continha informações de possíveis reações adversas e a ocorrência de doenças graves renais. O laboratório, fornecedor do produto,

- a) não responde, pois o produto tem periculosidade inerente (medicamento), cujos riscos são normais à sua natureza e previsíveis.
- b) responde objetivamente pela teoria do risco do empreendimento ou da atividade.
- c) responde objetivamente, por ser causador de um acidente de consumo.
- d) responde objetivamente pelos riscos do produto, pelo simples fato de tê-lo colocado no mercado.
- e) responde subjetivamente, pois se trata de produto defeituoso.



JURISPRUDÊNCIA

Ação de indenização por danos morais e materiais. Medicamento anti-inflamatório. Ingestão. Falecimento do paciente. Fundamento da responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto. Inobservância do dever de segurança, a partir da fabricação e inserção no mercado de produto defeituoso. Não verificação. Produto de periculosidade inerente. Riscos previsíveis e informados aos consumidores. **Em se tratando de produto de periculosidade inerente (medicamento) cujos riscos são normais à sua natureza e previsíveis, eventual dano por ele causado ao consumidor não enseja a responsabilização do fornecedor.** (STJ. REsp 1.599.405/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017)

Letra a.

Daniel Carnacchioni



Juiz do TJDF (titular da 2ª Vara da Fazenda Pública e atualmente juiz assistente da Presidência do TJDF). Pós-graduado, mestre em Direito e doutorando em Direito Civil. Autor de obras jurídicas, em especial, do Manual de Direito Civil pela editora JusPodivm. Professor da Fundação Escola Superior do MPDF. Palestrante sobre temas do Direito Civil.

**NÃO SE ESQUEÇA DE
AVALIAR ESTA AULA!**

**SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA MELHORARMOS AINDA MAIS
NOSSOS MATERIAIS.**

**ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO
DESTA AULA!**

**PARA AVALIAR, BASTA CLICAR EM LER
A AULA E, DEPOIS, EM AVALIAR AULA.**

AVALIAR 